الأمانة
مجلة علمية نصف سنوية محكّمة يصدرها مركز البحوث والدراسات
بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
ISSN 2412-8317
العدد المحكم الخامس والعشرون

المؤتمر العلمي الدولي الثالث
لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
الجرائم العابرة للحدود
التحديات والاستراتيجيات وتقنيات المواجهة

الجزء الأول

المواءمة الوطنية للتعاون الأمني والقضائي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مع المعايير الدولية

دراسة حالة – سلطنة عُمان

إعداد
الدكتور/ خالد بن حمدان بن سعيد العميري
أستاذ القانون العام المساعد بكلية الشرطة
أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
khaaalid300@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.83166/7sr0-ee85

المستخلص

هدفت الدراسة إلى بيان مدى مواءمة سلطنة عُمان للأطر القانونية والترتيبات المؤسسية الخاصة بالتعاون الأمني والقضائي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مع المعايير الدولية، من خلال تحليل الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية، وقياس كفاءة تفعيلها عمليًا. **واعتمدت الدراسة** على المنهج التأصيلي في بناء الإطار النظري، والمنهج التحليلي النقدي في دراسة المنظومة العُمانية. **وتوصلت الدراسة** إلى أن التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة تطور من تعاون اختياري إلى منظومة قانونية ومؤسسية ملزمة، تقودها اتفاقيات فيينا وباليرمو ومكافحة الفساد، مدعومة بآليات مثل المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين، واسترداد العائدات الإجرامية، ونقل الإجراءات الجنائية، ليحقق التوازن بين فعالية الملاحقة الجنائية واحترام السيادة وحقوق الإنسان. كما أظهرت النتائج أن التشريع العُماني حقق مستوى مرتفعًا من المواءمة مع هذه الالتزامات عبر تطوير قوانين مكافحة غسل الأموال، والاتجار بالبشر، والجرائم التقنية، وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي. وبينت الدراسة كذلك أن إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة، وفي مقدمتها المركز الوطني للمعلومات المالية ولجنة مكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب الشراكة مع الإنتربول والمنظمات الإقليمية، أسهم في رفع كفاءة تبادل المعلومات وتتبع العائدات الإجرامية وتعزيز التعاون القضائي والأمني. **وأوصت الدراسة** باستمرار تحديث التشريعات الوطنية لمواكبة الجرائم الرقمية والمالية، وتوسيع الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، وإنشاء منصات رقمية موحدة لتبادل المعلومات الاستخباراتية والمالية والقضائية، إلى جانب تعزيز برامج التدريب والتعاون المؤسسي مع الجهات الدولية والإقليمية المختصة؛ فيدعم فاعلية المنظومة الوطنية في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

الكلمات المفتاحية: الجريمة المنظمة؛ التعاون الدولي؛ سلطنة عُمان؛ اتفاقية باليرمو؛ الإنتربول؛ المساعدة القانونية المتبادلة.

Abstract

This study aimed to examine the alignment of the Sultanate of Oman's legal frameworks and institutional arrangements for security and judicial cooperation in combating transnational organized crime with international standards, by analyzing international and regional conventions, national legislation, and measuring the efficiency of their practical implementation. The study relied on the foundational approach to establish the theoretical framework, and the critical analytical approach to examine the Omani system. The study concluded that international cooperation in combating organized crime has evolved from optional cooperation into a binding legal and institutional system led by the Vienna, Palermo, and Anti-Corruption conventions. This system is supported by mechanisms such as mutual legal assistance, extradition, asset recovery, and the transfer of criminal proceedings, thereby achieving a balance between the effectiveness of criminal prosecution and respect for sovereignty and human rights. Furthermore, the findings demonstrated that Omani legislation achieved a high level of compliance with these obligations through the development of laws on combating money laundering, human trafficking, and cybercrimes, alongside strengthening bilateral, regional, and international cooperation. The study also indicated that the establishment of specialized national institutions—foremost among which are the National Center for Financial Information and the National Committee to Combat Human Trafficking—in addition to partnerships with INTERPOL and regional organizations, has contributed to enhancing the efficiency of information exchange, tracking criminal proceeds, and fostering judicial and security cooperation. The study recommended the continuous updating of national legislation to keep pace with digital and financial crimes, expanding bilateral and regional agreements, and establishing unified digital platforms for the secure and immediate exchange of intelligence, financial, and judicial information. Additionally, it recommended enhancing training programs and institutional cooperation with competent international and regional entities to support the effectiveness of the national system in countering transnational organized crime.

Keywords: Organized Crime; International Cooperation; Sultanate of Oman; Palermo Convention; INTERPOL; Mutual Legal Assistance.

مقدمة

١) تمهيد

تُعرّف الجريمة المنظمة بأنها نشـاط إجرامي، تقوم بـه جماعة منظمة، تضم ثلاثة أشـخاص أو أكثر، تعمل لـفترة زمنية، بهـدف ارتكاب جرائم خـطيرة، وتحقيق منافع مالية أو مادية غير مشروعة (Shehdula,2024)، كما يُعـد تعريف مكتب الأمـم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أكثر التعريفات اعتمادًا، حيث يستند إلى اتفاقيـة الأمم المتحـدة لمكافحة الجريمـة المنظمة عبر الوطنية، التي عرّفت الجماعـة الإجرامية المنظمة بأنها «جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحـدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول، بشـكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخـرى» (الأمم المتحدة، ٢٠٠٤)، وهي تختلف عن الجريمة العادية بخصائص أهمها: وجود هيكل تنظيمي، وتقسيم للأدوار، والاسـتمرار، والسعي لتحقيق الأرباح، واستخدام العنف أو الفساد، وامتداد النشاط بين الدول. كما تتعدد صور الجريمـة المنظمة؛ فمن أبرزها الاتجار غير المشروع بالمخـدرات، الذي يعد من أكثر أنشـطتها انتشـارًا بسـبب الأرباح الكبيرة، وكذلك الاتجار بالبشر واستغلال الأشـخاص، وتهريب المهاجرين عبر شبكات إجرامية دولية، وغسـل الأموال لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، كما تشمل جرائم الفساد والرشوة بهدف تسـهيل الأنشـطة الإجرامية وحماية مصالح الجماعات المنظمـة، والجرائـم الإلكترونيـة المنظمـة، التي تعتمد على التكنولوجيـا في الاحتيال وسرقة البيانات والابتزاز الإلـكتروني، وهناك الاتجـار غير المشروع بالأسـلحة وتصنيعهـا أو تهريبها بصورة مخالفـة للقانون، كما أن مـن أنشـطتها جرائم الملكيـة الفكرية والسـلع المقلدة؛ لتحقيـق أربـاح غير قانونيـة (علي،٢٠٠١). ولما كانـت الجريمـة المنظمـة تمثل تحديًـا عالميًا، بسـبب طبيعتها المعقدة، وقدرتها على التكيف مع الظروف الجديدة، فإن مواجهتها تتطلب تعاونًا دوليًا، وتشريعات فعالة، وتنسيقًا بين أجهزة إنفاذ القانون؛ لملاحقة الشـبكات الإجرامية، وتجفيف مصادر تمويلها.

٢) إشكالية الدراسة وتساؤلاتها

تتمثل إشكالية الدراسة في تحديد مدى نجاح سلطنة عمان في المواءمـة الوطنية للتعـاون الأمني والقضائي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مع المعايير الدولية. وينبثق عن هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية الآتية:

أ- ما مصادر الالتزام الدولي بالتعاون الأمني والقضائي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود؟

ب- ما الأدوات القانونية للتعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود؟

ت- كيف تواءمت المعايير القانونية العُمانية للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود؟

ث- ما الترتيبات المؤسسية العالمية للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود؟

ج- ما الترتيبات المؤسسية العربية للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود؟

ح- كيف تواءمت الترتيبات المؤسسية العُمانية للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود؟

٣) أهداف الدراسة

يسـعى هذا البحث بصفة رئيسـية إلى تحقيق هدف محوري هـو بناء إطار فكـري متكامل حـول التعاون الـدولي في مكافحة الجريمة المنظمـة العابرة للحدود، وقياس مدى كفاءة تفعيله في البيئة التشريعية والمؤسسية لسلطنة عمان.

٤) أهمية الدراسة

تتـجلى أهمية الدراسـة في مسـارين؛ الأول نظري يتمثـل في إثراء الفقه القانوني والإداري بدراسـة تركز

على التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وهو مجال يحتاج إلى مزيد من التأصيل. والثاني تطبيقي يتمثل في دعم المؤسسات العُمانية ذات الصلة، من خلال تقديم تقييم موضوعي لتلك المؤسسات.

٥) **منهجية الدراسة**

تعتمد منهجية الدراسة على المنهج ألتأصيلي فيما يتعلق بالإطار النظري، وعلى المنهج التحليلي النقدي فيما يتعلق بالإطار التطبيقي.

٦) **تقسيم الدراسة: تقسم الدراسة لمبحثين كالتالي:**

- المبحث الأول: الأطر القانونية للتعاون الأمني والقضائي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
- المبحث الثاني: الترتيبات المؤسسية للتعاون الأمني والقضائي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

المبحث الأول

الأطر القانونية للتعاون الأمني والقضائي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

يتناول هذا المبحث الإطار القانوني والتنظيمي للتعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، محددًا مصادره وأدواته الإجرائية. ولتغطية كافة أبعاده، ينقسم المبحث إلى ثلاثة مطالب تستعرض مصادر هذا الالتزام، وأدواته القانونية، ومدى مواءمة التشريعات العُمانية لهذه المعايير الدولية.

المطلب الأول: مصادر الالتزام الدولي بالتعاون الأمني والقضائي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

يسلط هذا المطلب الضوء على مصادر الالتزام الدولي والإقليمي بالتعاون الأمني والقضائي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مبرزًا تطورها من مبادئ المجاملة إلى أطر اتفاقية ملزمة. ولبيان ذلك، يستعرض المطلب التدوين العالمي بدءًا من اتفاقية فيينا وباليرمو وصولاً للاتفاقيات العربية والخليجية التي كرست هذا التعاون.

أولًا: الاتفاقيات العالمية كمصدر للالتزام الدولي بالتعاون الدولي

بداية تقنين التعاون الدولي المرتبط بمكافحة الجريمة المنظمة

تمثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام ١٩٨٨ نقطة الانطلاق الحقيقية للتدوين الدولي المنظم للتعاون الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود؛ فقد أرست للمرة الأولى إطارًا قانونيًا متكاملًا للتعاون الدولي، أصبح فيما بعد الأساس الذي بُنيت عليه الاتفاقيات الدولية اللاحقة (Schloenhardt,2021)، وتبرز أهمية الاتفاقية في أنها انتقلت بالتعاون الدولي من صورته التقليدية، القائمة على المبادرات الثنائية أو مبدأ المجاملة الدولية، إلى تنظيم اتفاقي متعدد الأطراف، يفرض على الدول التزامات قانونية محددة، وقد ألزمت الاتفاقية الدول بمصادرة عائدات جرائم المخدرات والأموال المستخدمة فيها، وتنظيم التعاون الدولي لتنفيذ أوامر المصادرة وفق المادة (٥)، وهو ما أرسى أساس التعاون الدولي في تعقب العائدات الإجرامية، وتجفيف مصادر تمويلها (Martini,2026)، ونظمت المادة (٧) المساعدة القانونية المتبادلة لتشمل: جمع الأدلة، وسماع الشهود، والتفتيش، وتبادل المعلومات، كما أرست المادة (٩) التعاون المباشر بين سلطات إنفاذ القانون؛ لتنسيق الجهود، ومواجهة الشبكات الإجرامية الدولية (الأخضر،٢٠٢٠).

لذا **يرى الباحث** أن اتفاقية فيينا أسست لأول مرة منظومة قانونية دولية متكاملة للتعاون الدولي، فأرست المبادئ العامة للمصادرة، وتسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، وهو أصبح لاحقًا ركائز النظام القانوني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

١. تأسيس التعاون الدولي الخاص بمكافحة الجريمة المنظمة

شكلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) لعام ٢٠٠٠ تحولًا جوهريًا، إذ انتقلت بالتعاون الدولي من نطاق الاتفاقيات المتخصصة في جرائم بعينها، إلى إطار قانوني عالمي شامل، يعالج ظاهرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، باعتبارها تهديدًا دوليًا (زيان،٢٠٢٠)، وقد حددت المادة (١) الغرض الأساسي للاتفاقية، وهو تعزيز التعاون الدولي من أجل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بصورة فعالة (كامل،٢٠١٠)، بينما رسمت المادة (٣) نطاق تطبيقها، من خلال بيان الحالات التي تعد فيها الجريمة ذات طابع عابر للحدود، وهو ما وفر أساسًا قانونيًا موحدًا لتحديد نطاق الالتزامات الدولية الناشئة عنها (زيان،٢٠٢٠)، كما ألزمت الدول بتجريم المشاركة في الجماعة الإجرامية المنظمة بموجب المادة (٥)، وإقرار مسؤولية الأشخاص الاعتبارية وفق المادة (١٠)، وتعزيز فعالية الملاحقة القضائية والعقوبات بموجب المادة (١١)، إلى جانب تنظيم مصادرة العائدات الإجرامية في المادة (١٢)، والتعاون الدولي بشأن تنفيذ أوامر المصادرة في المادة (١٣)، وهو ما يعكس توجه الاتفاقية نحو استهداف البنية الاقتصادية للتنظيمات الإجرامية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتبرز أهمية الاتفاقية في وضعها إطارًا قانونيًا متكاملًا لأدوات التعاون الدولي، فنظمت تسليم المجرمين في المادة (١٦)، والمساعدة القانونية المتبادلة في المادة (١٨)، وفرق التحقيق المشتركة في المادة (١٩)، وأساليب التحري الخاصة في المادة (٢٠)، ونقل الإجراءات الجنائية في المادة (٢١)، كما عززت التعاون المباشر بين سلطات إنفاذ القانون في المادة (٢٧) (Schloenhardt,2021).

ويستخلص الباحث أن هذه الأدوات أصبحت تمثل الركائز الأساسية للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، واعتمدتها معظم الاتفاقيات الدولية والإقليمية اللاحقة، وبهذا أرست اتفاقية باليرمو منظومة قانونية متكاملة، جعلت التعاون الدولي التزامًا اتفاقيًا عامًا، وأسهمت في توحيد المفاهيم القانونية، وتقريب التشريعات الوطنية.

وأتت البروتوكولات المكملة لهذه الاتفاقية استجابةً لحاجة المجتمع الدولي لمعالجة متخصصة لصور محددة من الجرائم المنظمة، وأكدت المادة (٣٧) من الاتفاقية أن الانضمام إلى الاتفاقية يعد شرطًا أساسيًا للانضمام إلى البروتوكولات المكملة لها، كما أن تفسير هذه البروتوكولات يتم في ضوء أحكام الاتفاقية، والانسحاب من الاتفاقية يستتبع الانسحاب من البروتوكولات (Schloenhardt,2023)، وقد حدد البروتوكول الأول الخاص بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص غرضه بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا، ولا سيما النساء والأطفال، وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف، وتناول القسم الثالث التدابير الوقائية والتعاون الدولي، حيث دعا إلى تعزيز السياسات الوطنية لمنع الاتجار، وتبادل المعلومات بين الدول، وتدريب العاملين في إنفاذ القانون والهجرة، وتشديد الرقابة على الحدود ووثائق السفر، مع إشراك المجتمع المدني في جهود المكافحة (المادة ٩ وما بعدها) (النحوي،٢٠١٩)، وقد خصص البروتوكول الثاني المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو -في القسم الثاني- التعاون بين الدول الأطراف وفقًا لقواعد القانون الدولي للبحار، وأجاز اتخاذ تدابير ضد السفن المشتبه بها، مع ضمان سلامة الأشخاص ومعاملتهم معاملة إنسانية، وعدم الإضرار بالمصالح المشروعة للدول، مع اشتراط أن تتم هذه التدابير من خلال السفن أو الطائرات الحكومية فقط (المادة ٧ إلى ٩)، أما القسم الثالث، فقد ركز على التدابير الوقائية، مثل تعزيز أمن الحدود، ومراقبة وثائق السفر، وتبادل المعلومات، وتطوير التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، إلى جانب احترام حقوق الإنسان، وخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية (المادة ١٦) (الهاجري،٢٠٢٤)، كما ألزم البروتوكول الثالث المتعلق بمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، باتخاذ تدابير لحفظ المعلومات المتعلقة بالأسلحة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بهدف تسهيل تتبعها، كما أوجب البروتوكول وضع نظم فعالة للتراخيص الخاصة بالاستيراد والتصدير والعبور (المواد ٧ إلى ١٣).

٢. استكمال التعاون الدولي المرتبط بمكافحة الجريمة المنظمة

جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٢٠٠٣ استكمالًا للبناء القانوني الذي أرسته اتفاقية باليرمو. وقد تقرر بالمادة (٤٣) تعاون الدول الأطراف في المسائل الجنائية والمدنية والإدارية المرتبطة بجرائم الفساد، وأرست بذلك مبدأ عامًا يقضي بأن التعاون الدولي هو أحد الالتزامات الأساسية في مواجهة هذه الجرائم (Ali,٢٠٢٥)، كما نظمت المادة (٤٤) أحكام تسليم المجرمين، وأجازت للدول اعتبار الاتفاقية أساسًا قانونيًا لطلبات التسليم، وأكدت مبدأ إما التسليم أو المحاكمة، ليمنع تحول رفض التسليم إلى وسيلة للإفلات من المسؤولية الجنائية (محمد،٢٠١٩)، ونظمت المادة (٤٥) نقل المحكوم عليهم، في حين خصصت المادة (٤٦) تنظيمًا شاملًا للمساعدة القانونية المتبادلة ليشمل: جمع الأدلة، وسماع الشهود، وتنفيذ إجراءات التفتيش والضبط، والحصول على السجلات والوثائق، وتتبع الأموال والأصول المتحصلة من الجريمة (حجازي،٢٠٢٠)، كما أجازت المادة (٤٧) نقل الإجراءات الجنائية، عندما يكون ذلك أكثر ملاءمة لتحقيق العدالة، ونصت المادة (٤٨) على تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون، في حين أجازت المادة (٤٩) إنشاء فرق تحقيق مشتركة للتحقيق في الجرائم ذات الطابع الدولي. وتتميز الاتفاقية بأنها أولت اهتمامًا خاصًا باسترداد الموجودات، فخصصت لذلك الفصل الخامس بأكمله، الأمر الذي أسهم في تطوير القواعد الدولية المتعلقة بتعقب العائدات الإجرامية وإعادتها إلى الدول المتضررة (Webb,٢٠٢٥).

ويرى الباحث أن اتفاقية مكافحة الفساد لم تضف أدوات تعاون جديدة بقدر ما وسعت نطاق تطبيق الآليات التي أرستها اتفاقية باليرمو، وربطتها بجرائم الفساد ذات الصلة الوثيقة بالجريمة المنظمة، فأصبحت اتفاقيتا باليرمو ومكافحة الفساد تمثلان معًا الإطار القانوني العالمي الأكثر شمولًا للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة.

ثانيًا: الاتفاقيات العربية كمصدر للالتزام الإقليمي بالتعاون الدولي

١. إرساء الإطار العربي العام للتعاون القضائي

تُعد اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام ١٩٨٣ الأساس القانوني الإقليمي الذي نظم التعاون القضائي بين الدول العربية، قبل ظهور الاتفاقيات العربية المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة (كاهي،٢٠٢١)، وقد بدأت الاتفاقية بإرساء قواعد التعاون المؤسسي بين السلطات القضائية، فقررت المادة (١) تبادل التشريعات والأحكام القضائية والمطبوعات القانونية، مع العمل على تقريب التشريعات بين الدول العربية، كما قررت المادة (٢) تشجيع تبادل الوفود القضائية، وعقد المؤتمرات والندوات القانونية (الرشدان،٢٠٢٥)، كما خصصت الاتفاقية الباب الثالث كاملا لتنظيم الإنابة القضائية، باعتبارها الوسيلة الإجرائية الرئيسة لتنفيذ طلبات التحقيق وجمع الأدلة في دولة أخرى، وأفردت الباب السادس لأحكام تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، في حين نظم الباب السابع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في الدولة التي ينتمي إليها المحكوم عليه (شيحا،٢٠١٩).

لذلك **يرى الباحث** أن اتفاقية الرياض أرست البنية الإجرائية العامة للتعاون القضائي العربي، وشكلت المرجعية القانونية، التي مهدت لتطوير الاتفاقيات العربية المتخصصة، من خلال تنظيمها المبكر لأهم أدوات التعاون القضائي، التي ما زالت تشكل الأساس العملي للتعاون بين الدول العربية.

٢. تطوير الإطار العربي المتخصص للتعاون الدولي

جاءت الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام ٢٠١٠ استجابةً لتزايد أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة في المنطقة العربية. وقد تقرر بالمادة (١) أن هدف الاتفاقية هو تعزيز التعاون بين الدول العربية؛ لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بصورة أكثر فعالية (الدوسري،٢٠٢٣)

كما وضعت المادة (٢) مجموعة من التعريفات الأساسية، كتعريف الجماعة الإجرامية المنظمة، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وحددت المادة (٣) نطاق تطبيقها على الجرائم التي تتوافر فيها الصفة العابرة للحدود، وترتكب بواسطة جماعة إجرامية منظمة، وهو ما أسهم في توحيد المفاهيم القانونية بين التشريعات العربية، كما أرست الاتفاقية التزامات مشتركة على الدول الأطراف، فأوجبت تجريم الأفعال المرتبطة بالجماعات الإجرامية المنظمة، وغسل الأموال والعائدات الإجرامية، ونظمت الإطار العام للتعاون القضائي والأمني من خلال النص على المساعدة القانونية المتبادلة، والإنابات القضائية، وتبادل المعلومات، والتعاون بين سلطات إنفاذ القانون، وتسليم المجرمين، وذلك في المواد (١٨-٢٦) (بوبعاية،٢٠١٨).

ويرى الباحث أن الاتفاقية تمثل الإطار القانوني العربي المتخصص لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لأنها لم تقتصر على استلهام المبادئ التي قررتها اتفاقية باليرمو، وإنما أعادت صياغتها حتى تنسجم مع البيئة القانونية العربية، كما رسخت التزام الدول العربية بتوحيد التجريم وتعزيز التعاون القضائي والأمني.

٣. تعزيز التكامل الإقليمي في مواجهة الجريمة المنظمة

جاءت ديباجة الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام ٢٠١٠ لتؤكد أن الفساد أصبح ظاهرة إجرامية عابرة للحدود، وفي المادة (٢) ورد أهداف تعزيز تدابير الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه، وتعزيز التعاون العربي في استرداد الموجودات، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون، كما وسعت نطاق التجريم في المادة (٤) ليشمل الرشوة في القطاعين العام والخاص، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وغسل العائدات الإجرامية، وإخفاء متحصلات الجرائم، وإعاقة سير العدالة، واختلاس الأموال العامة والخاصة، كما قررت مسؤولية الأشخاص الاعتبارية عن هذه الجرائم في المادة (٥)، وألزمت الدول باتخاذ تدابير فعالة للملاحقة والتحقيق وفرض الجزاءات المناسبة في المادة (٦)، إلى جانب تقرير قواعد التجميد والحجز والمصادرة، للعائدات الإجرامية، والأدوات المستخدمة في الجريمة، وذلك بموجب المادة (٧)، ليسهم ذلك في تجفيف الموارد المالية للتنظيمات الإجرامية (خوداجية،٢٠٢٠)، وعلى المستوى الإجرائي، نظمت الاتفاقية التعاون في إنفاذ القوانين في المادة (١٦)، والتعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص في المادتين (١٨، ١٩)، وأفردت تنظيمًا تفصيليًا للمساعدة القانونية المتبادلة في المادة (٢٠)، وللتعاون في المصادرة في المادة (٢١)، ولنقل الإجراءات الجنائية في المادة (٢٢)، وتسليم المجرمين في المادة (٢٣)، والتحقيقات المشتركة في المادة (٢٥)، وأساليب التحري الخاصة - كالتسليم المراقب والترصد الإلكتروني والعمليات السرية - في المادة (٢٦) (عبداللطيف،٢٠١٤)، كما جعلت الاتفاقية استرداد الممتلكات مبدأً أساسيًا في المادة (٢٧)، واستكملت آلياته من خلال المواد (٢٨-٣٠) المتعلقة بمنع تحويل العائدات الإجرامية، والتعاون الخاص، وإرجاع الممتلكات والتصرف فيها (دقدق،٢٠١٦)، وهو ما يزيد من قدرة الدول العربية على حرمان الجماعات الإجرامية من مصادر تمويلها غير المشروعة

ويرى الباحث أن الاتفاقية أنشأت إطارًا تشريعيًا وإجرائيًا متكاملًا يربط بين مكافحة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من خلال الجمع بين التجريم، والوقاية، والتعاون القضائي والأمني، واسترداد الموجودات؛ مما يجعلها إحدى ركائز المنظومة العربية للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة.

٤. تعزيز التكامل القضائي الخليجي من خلال نقل المحكوم عليهم

جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج لتعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء من خلال تنظيم تنفيذ الأحكام الجنائية بصورة تحقق الاعتبارات الإنسانية والتكامل الإقليمي. فقد حددت المادة (١) المصطلحات الأساسية، بينما قررت المادة (٢) التزام الدول بنقل المحكوم عليهم لاستكمال تنفيذ العقوبة متى توافرت شروطها، وعلى رأسها نهائية الحكم وازدواجية التجريم، مع كفالة حق المحكوم عليه في العلم بإمكانية طلب النقل. كما أجازت المادة (٤) رفض الطلب إذا تعارض مع السيادة أو الأمن أو النظام العام، وأجازت المادة (٥) رفضه عند عدم تنفيذ الالتزامات المالية الناشئة عن الحكم. ونظمت المواد (٦-١١) إجراءات تقديم الطلبات والبت فيها عبر السلطات المختصة، ليضمن انتظام التعاون وتبادل المستندات القضائية، في حين أكدت المواد (١٢-١٤) أن النقل يقتصر على تنفيذ العقوبة دون المساس بالحكم الصادر من دولة الإدانة، مع خضوع التنفيذ للقانون الداخلي لدولة التنفيذ (الجميلي، ٢٠٢٣). وبذلك أرست الاتفاقية إطارًا قانونيًا موحدًا يبني الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء، ويحقق التكامل القضائي الخليجي في تنفيذ الأحكام الجنائية.

ويرى الباحث أن الاتفاقية تمثل تطورًا نوعيًا في التعاون القضائي الخليجي، إذ وازنت بين مقتضيات إعادة تأهيل المحكوم عليه واحترام سيادة الدول، وأسهمت في تطوير التعاون من مرحلة تبادل المساعدة القانونية إلى المشاركة في تنفيذ الأحكام الجنائية ضمن إطار قانوني

ويستخلص الباحث مما سبق أن التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة يقوم على منظومة متكاملة من الاتفاقيات العالمية والإقليمية، تطورت من اتفاقية فيينا إلى باليرمو ومكافحة الفساد ثم الاتفاقيات العربية؛ فتحول من تعاون اختياري إلى التزام قانوني قائم على قواعد وآليات موحدة.

المطلب الثاني:الأدوات القانونية للتعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

يستعرض هذا المطلب الآليات والأدوات القانونية الفرعية التي يعتمد عليها التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وضمان ملاحقة مرتكبيها. ولبيان تطبيقاتها الإجرائية، يتناول المطلب أحكام المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين، ونقل الإجراءات والجنايات، فضلاً عن نقل المحكوم عليهم وتبادل المعلومات القضائية.

أولًا: المساعدة القانونية المتبادلة (Mutual Legal Assistance)

١- **ماهية المساعدة القانونية المتبادلة:** تُعد المساعدة القانونية المتبادلة من أهم أدوات التعاون القضائي الدولي، إذ تُمكّن السلطات القضائية من الحصول على الأدلة والمعلومات وإجراءات التحقيق من دولة أخرى، ليقوي فعالية ملاحقة الجرائم المنظمة العابرة للحدود (الشيباني،٢٠١٤)، وقد أصبح التعاون القضائي ضرورة، مع انتشار الأدلة والشهود، والعائدات الإجرامية والبيانات الرقمية، عبر عدة دول، مما يجعل نجاح التحقيقات مرهونًا بكفاءة التعاون بين السلطات المختصة.

٢- الأساس القانوني الدولي للمساعدة القانونية المتبادلة: خصصت المادة (١٨) من اتفاقية باليرمو تنظيمًا متكاملًا للمساعدة القانونية المتبادلة، تتجاوز به المفهوم التقليدي القائم على التعاون الاختياري، وترسي التزامًا دوليًا يجعل التعاون القضائي - في التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المشمولة بالاتفاقية - أحد مرتكزات مكافحة الجريمة المنظمة (العش،٢٠٢٥)، وسارت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الاتجاه ذاته، إذ ألزمت المادة (٤٦) الدول بتقديم المساعدة القانونية في التحقيقات، لتشمل جمع الأدلة وتتبع الأصول، إدراكًا للارتباط الوثيق بين الفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود

(سليم،٢٠٢١)، كما أكدت المادة (٧) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات الالتزام بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات المتعلقة بجرائم المخدرات، حيث تشمل تبادل المعلومات، وجمع الأدلة، وتنفيذ الإجراءات القضائية، وتتبع العائدات الإجرامية، وفي ذلك إدراكٌ لأهمية التعاون القضائي في مواجهة أهم مصادر تمويل الجريمة المنظمة (عباسي،٢٠١٧)، وكرست المادة (١٨) من الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة المساعدة القانونية المتبادلة كوجه للتعاون القضائي العربي، وأوجبت تقديم أوسع صور المساعدة في التحقيقات والإجراءات الجنائية، وهو ما يؤكد الانسجام مع الاتجاه الذي تبنته الاتفاقيات الدولية، مع مراعاة الخصوصية القانونية للدول العربية (العش،٢٠٢٥).

٣- أبعاد المساعدة القانونية المتبادلة: لا تقتصر المساعدة القانونية المتبادلة على تبادل المعلومات أو الوثائق، وإنما تمتد إلى تنفيذ الإجراءات القضائية، التي يتعذر اتخاذها خارج إقليم الدولة صاحبة الاختصاص، ويأتي في مقدمتها تنفيذ خطابات الإنابة القضائية (Letters of Request)، التي تمثل الوسيلة الإجرائية الرئيسة لطلب اتخاذ إجراء قانوني داخل دولة أخرى (الربيعي،٢٠١٦)، وتشمل المساعدة القانونية: الحصول على الأدلة المكتوبة والرقمية، وسماع الشهود، والتفتيش والضبط، والحصول على المعلومات المصرفية، وتتبع الأصول والعائدات الإجرامية، وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالأدلة الرقمية وبيانات الاتصالات وفق قانون الدولة المطلوب منها التنفيذ (وافي،٢٠١٦)، ويخضع تنفيذ طلبات المساعدة القانونية لضوابط، تكفل احترام سيادة الدولة، إذ تُنفذ وفق تشريعاتها، ومن خلال سلطتها المركزية، مع تحديد موضوع الطلب وغايته، وضرورة صلة الأدلة بالتحقيق، ومراعاة حقوق الأشخاص، وقصر استخدام الأدلة على الغرض المطلوب (العش،٢٠٢٥).

ومن التطبيقات المتطورة هنا ما قررته المادة (١٩) من اتفاقية باليرمو بشأن فرق التحقيق المشتركة (Joint Investigation Teams)، والتي تجيز للدول إنشاء فرق تضم محققين من أكثر من دولة؛ للتحقيق في الجرائم المنظمة العابرة للحدود، متى اقتضت طبيعة القضية ذلك (Schloenhardt,2025)، وتتجاوز هذه الآلية مجرد تبادل المعلومات إلى المشاركة المباشرة في إدارة التحقيقات، للإسهام في سرعة جمع الأدلة، وتوحيد الجهود، والحد من تعارض الإجراءات بين الدول (فرحي،٢٠٢٠)، كما أجازت المادة (٤٩) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إنشاء فرق مماثلة للتحقيق في جرائم الفساد ذات الطابع الدولي، وذلك يؤكد أن فرق التحقيق المشتركة آلية حديثة، تعكس الانتقال إلى التعاون المؤسسي المنظم.

ومن التطبيقات المتطورة الأخرى ما أجازته المادة (٢٠) من اتفاقية باليرمو استخدام أساليب التحري الخاصة (Special Investigative Techniques)، مثل: التسليم المراقب، والمراقبة السرية، واعتراض الاتصالات، والتتبع الإلكتروني، متى أجازها القانون الوطني، وهو انعكاس لتطور مفهوم المساعدة القانونية المتبادلة؛ حتى تشمل الوسائل التقنية الحديثة، اللازمة لمواجهة التنظيمات الإجرامية، التي تعتمد بدورها على وسائل تكنولوجية متطورة (Fernandez,2017).

٤- **تقييم المساعدة القانونية المتبادلة:** أصبحت المساعدة القانونية المتبادلة منظومة قانونية متكاملة، تقوم على التزام دولي، يهدف لإزالة العوائق القانونية والإجرائية، التي قد تستفيد منها الجماعات الإجرامية المنظمة؛ وتمثل هذه الأداة حجر الزاوية في منظومة التعاون القضائي الدولي، إذ ترتبط بها معظم أدوات التعاون الأخرى، وتسهم بصورة مباشرة في تعزيز كفاءة التحقيقات الجنائية العابرة للحدود، وتوفير الأساس القانوني اللازم لمنع إفلات مرتكبيها من العدالة.

ثانيًا: تسليم المجرمين (Extradition)

١- **ماهية تسليم المجرمين:** يهدف تسليم المجرمين إلى منع الإفلات من العدالة، عبر تسليم المطلوبين لمحاكمتهم، أو لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، وفق ضوابط تحترم السيادة وحقوق الإنسان، وينقسم إلى تسليم بغرض المحاكمة أو تنفيذ العقوبة، لضمان استمرارية العدالة الجنائية (**سمحان،٢٠١٢**).

٢- **الأساس القانوني الدولي لتسليم المجرمين:** نظمت المادة (١٦) من اتفاقية باليرمو أحكام التسليم، وأجازت للدول الأطراف اعتبار الاتفاقية أساسًا قانونيًا لطلبات التسليم، حتى في غياب معاهدة ثنائية، إذا كانت تشريعاتها الداخلية تسمح بذلك. وتمثل هذه القاعدة تطورًا مهمًا، إذ حدّت من أثر غياب الاتفاقيات الثنائية (القطري،٢٠١٩)، كما أكدت المادة (٤٤) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الاتجاه ذاته، فنظمت إجراءات تسليم الأشخاص المطلوبين في جرائم الفساد، واعتبرت الاتفاقية أساسًا قانونيًا لطلبات التسليم. وسبق أن أرست المادة (٦) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات الأساس القانوني للتسليم في جرائم المخدرات، وهو ما مهد لاحقًا لتطوير الأحكام الواردة في اتفاقية باليرمو (سمحان،٢٠١٢)، كما كرست المادتان (٢٤-٢٥) من الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة نظام تسليم المجرمين بين الدول العربية، محددةً الضوابط والإجراءات، التي تكفل تحقيق التعاون القضائي الدولي (كاهي،٢٠٢١).

٣- **الضوابط القانونية الحاكمة لتسليم المجرمين**

أ- **مبدأ ازدواجية التجريم (Double Criminality):** ويقضي بأن يكون الفعل معاقبًا عليه في الدولتين، ويكفي أن يكون السلوك مجرمًا في كليهما، ولو اختلف الوصف القانوني، تعزيزًا للتعاون القضائي دون الإخلال بمبدأ الشرعية الجنائية (**سمحان،٢٠١٢**).

ب- **مبدأ التخصص (Rule of Specialty):** ويقضي بعدم جواز محاكمة الشخص المسلم أو معاقبته عن جرائم غير تلك التي صدر طلب التسليم بشأنها، إلا وفقًا للشروط التي تقررها الاتفاقيات، أو بعد موافقة الدولة التي قامت بالتسليم (المطيري،٢٠١٧).

ت- **استثناء الجرائم السياسية:** ترفض الأنظمة القانونية التسليم في الجرائم السياسية، إلا أن الاتفاقيات الحديثة ضيقت هذا الاستثناء، خاصة في الجرائم المنظمة والفساد، منعًا لاستغلاله للإفلات من المسؤولية الجنائية، وتعزيزًا لفعالية التعاون الدولي (خليفة،٢٠١١).

ث- **مبدأ عدم الإعادة القسرية (Non-Refoulement):** يحظر تسليم أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة، وهذه ضمانة أساسية حتى في الجرائم الخطيرة (**Guild,2021**).

ج- **مبدأ عدم المحاكمة أو العقاب عن الفعل ذاته مرتين (Ne bis in idem):** يمنع تسليم الشخص إذا كان قد صدر بشأن الفعل ذاته حكم نهائي واجب الاحترام، تجنبًا لازدواج الملاحقة الجنائية، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية (Conway,2003).

ح- **مبدأ التسليم أو المحاكمة (Aut Dedere Aut Judicare):** لا ينهي رفض التسليم المسؤولية الجنائية، إذ يجب على الدولة الرافضة محاكمة المطلوب متى كانت مختصة، حتى لا تتخذ الحدود الوطنية ملاذًا آمنًا لمرتكبي الجرائم المنظمة (**مهران،٢٠٠٦**).

٤- **تقييم نظام تسليم المجرمين:** أصبح تسليم المجرمين نظامًا قانونيًا متكاملًا يقوم على تحقيق التوازن بين مقتضيات التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، واحترام سيادة الدول، وصون الحقوق والحريات الأساسية. وقد أسهمت الاتفاقيات الدولية في توحيد المبادئ الحاكمة لهذا النظام، وتوسيع نطاق تطبيقه، وهو ما جعله أحد

أكثر أدوات التعاون القضائي فعالية في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، شريطة أن يمارس في إطار الضمانات ذات الصلة.

ثالثًا: نقل الإجراءات الجنائية (Transfer of Criminal Proceedings)

١- **ماهية نقل الإجراءات الجنائية:** هو إحالة الدعوى الجنائية أو جزء منها من دولة إلى أخرى ذات ولاية قضائية، لتكون أكثر قدرة على التحقيق أو المحاكمة؛ بهدف تجنب ازدواج الملاحقات، وتقليل تنازع الاختصاص، وضمان مباشرة الدعوى أمام الجهة الأقدر على جمع الأدلة وتنفيذ الأحكام (عويد،٢٠٢٢)، وتبرز أهمية نقل الإجراءات عند توزيع عناصر الجريمة بين عدة دول، بما يؤدي إلى تعدد الاختصاصات، فيُختار القضاء الأكثر قدرة على تحقيق العدالة، مع تجنب تضارب الأحكام، وضمان حسن سيرها.

٢- **الأساس القانوني الدولي لنقل الإجراءات الجنائية:** أقرت اتفاقية باليرمو في المادة (٢١) مبدأ نقل الإجراءات الجنائية، حيث دعت للنظر في إمكانية إحالة الملاحقات الجنائية إلى دولة أخرى، عندما يكون ذلك في مصلحة حسن سير العدالة، ولا سيما في الحالات التي تتعدد فيها الولايات القضائية. ويعكس هذا إدراكًا بأن فعالية مكافحة الجريمة المنظمة لا تتوقف على تحديد الدولة صاحبة الاختصاص، وإنما على ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب نتيجة تنازع الاختصاص أو ازدواج الإجراءات. كما أقرت المادة (٤٧) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تشجيع الدول الأطراف على النظر في نقل الإجراءات الجنائية، متى كان ذلك مناسبًا لتحقيق العدالة، خاصة عندما تتعدد الدول المختصة بمحاكمة الجريمة. وهذا يؤكد أن نقل الإجراءات أصبح أحد الوسائل التي تسهم في ترشيد استعمال الاختصاص القضائي، وتجنب تكرار التحقيقات أو تعارض الأحكام القضائية (Voynova,2015).

٣- **الاعتبارات المتعلقة بنقل الإجراءات الجنائية:** يقوم النقل على مجموعة من الاعتبارات القانونية والعملية، من أهمها: مكان ارتكاب الجزء الأكبر من النشاط الإجرامي، ومكان وجود المتهمين أو أغلبهم، ومحل وجود الأدلة والشهود، وإمكانية تنفيذ الحكم، ومصلحة الضحايا، وسرعة الفصل في الدعوى (عويد،٢٠٢٢)، ويستلزم تطبيق هذا النظام وجود أساس قانوني في التشريع الوطني، يسمح لكل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء من حيث إحالة الدعوى، أو قبولها، أو مباشرة التحقيق والمحاكمة بعد انتقال الاختصاص (الدوسري،٢٠٢٣). ويسهم ذلك في منع ازدواج الملاحقة وتعارض الأحكام، وتقليل الوقت والنفقات، خاصة في القضايا المعقدة العابرة للحدود، مما يجعله تطبيقًا عمليًا للتكامل القضائي بين الدول.

٤- **تقييم نظام نقل الإجراءات الجنائية:** يعتبر نقل الإجراءات الجنائية تطورًا نوعيًا في أدوات التعاون القضائي الدولي، إذ أنه امتد إلى إدارة الدعوى الجنائية ذاتها، ليحقق فعالية أكبر، كما أنه يحد من مشكلات تنازع الاختصاص القضائي.

رابعًا: نقل المحكوم عليهم (Transfer of Sentenced Persons)

١- **ماهية نقل المحكوم عليهم:** يقصد بهذا النظام تمكين الشخص المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في دولة أجنبية من استكمال تنفيذ العقوبة في دولة جنسيته أو محل إقامته المعتاد، وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية (UNODC,2012)، ويقوم هذا النظام على التوازن بين تنفيذ الأحكام والاعتبارات الإنسانية لإعادة تأهيل المحكوم عليه وإدماجه، بوصفه أحد تطبيقات العدالة الجنائية الحديثة.

٢- **الأساس القانوني الدولي لنقل المحكوم عليهم:** شجعت المادة (١٧) من اتفاقية باليرمو على إبرام ترتيبات بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، حتى يُسمح لهم بقضاء العقوبة في دولهم، متى كان ذلك مناسبًا. كما كررت المادة (٤٥) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الحكم ذاته (حجازي،٢٠٢٠).

٣- **ركائز نقل المحكوم عليهم:** لا يعد نقل المحكوم عليهم حقًا مطلقًا، بل يشترط صدور حكم نهائي، وموافقة الدولتين، وموافقة المحكوم عليه عند الاقتضاء، مع بقاء الحكم قابلًا للتنفيذ في الدولة المنقول إليها (Girginov,2025)، وتهدف هذه الشروط لتحقيق التوازن بين سيادة الدولة التي أصدرت الحكم، ومصلحة الدولة التي ستتولى تنفيذ العقوبة، والحقوق الأساسية للمحكوم عليه (حجازي،٢٠٢٠). ويسهم النقل في إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي، ويخفف أعباء استضافة السجناء الأجانب، ويدعم الثقة المتبادلة بين الدول، وذلك يبين تطور التعاون القضائي إلى المشاركة في تنفيذ الأحكام.

٤- **تقييم نظام نقل المحكوم عليهم:** نقل المحكوم عليهم هو امتدادٌ طبيعيٌ للتعاون القضائي الدولي، عبر مختلف مراحل الدعوى الجنائية، بدءًا من جمع الأدلة، مرورًا بالملاحقة والمحاكمة، وانتهاءً بتنفيذ العقوبة، وأصبح هذا النظام جزءًا أساسيًا من المنظومة القانونية الدولية الرامية إلى تحقيق عدالة جنائية أكثر فعالية وإنسانية.

خامسًا: تبادل المعلومات القضائية (Exchange of judicial information)

يمثل تبادل المعلومات القضائية بشأن الجريمة المنظمة الركيزة الأساسية للتعاون الدولي لملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود وتفكيكها؛ حيث تكمن أهميته في تسريع التحقيقات لتتبع الجرائم المعقدة، وجمع الأدلة الرقمية والمستندية لتقديمها للمحاكم، إلى جانب تسهيل كشف عمليات غسيل الأموال ومصادرة الأصول غير المشروعة. وتستند الدول في ذلك إلى آليات تعاون دولية محورية، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو) التي توفر الإطار القانوني الرئيسي لتبادل المعلومات والمساعدة القضائية، فضلاً عن الاعتماد على الإنتربول لتحديث منظومات تبادل المعلومات الأمنية وقواعد البيانات بين أجهزة إنفاذ القانون، واستخدام الإنابات القضائية كأداة لتبادل الطلبات الرسمية لسماع الشهود، وجمع الأدلة، وتسليم المطلوبين. (Hrankina, 2024).

ويستخلص الباحث مما سبق أن أدوات التعاون القضائي تشكل منظومة متكاملة؛ فالمساعدة القانونية تخدم التحقيق، والتسليم يضمن المحاكمة أو تنفيذ الحكم، ونقل الإجراءات يعالج تنازع الاختصاص، ونقل المحكوم عليهم يعزز تنفيذ العقوبة، لدعم العدالة الجنائية، والحد من الإفلات من العقاب، مع احترام السيادة وحقوق الإنسان.

المطلب الثالث: المعايير القانونية العُمانية للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

يبحث هذا المطلب في مدى مواءمة المنظومة التشريعية والاتفاقيات الثنائية لسلطنة عُمان مع المعايير الدولية والإقليمية للتعاون القضائي والأمني لمكافحة الجريمة المنظمة. ولبيان ذلك، يستعرض المطلب التطبيقات التشريعية العُمانية الوطنية والاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها السلطنة لتفعيل أدوات التعاون وتجفيف منابع الجريمة.

أولًا: مواءمة التشريع العُماني للالتزامات الدولية في مجال التعاون القضائي والأمني

١. **مواءمة نظام تسليم المجرمين للمعايير الدولية:** كانت سلطنة عُمان سباقة إلى إصدار **قانون تسليم المجرمين**، حيث نظمت بصورة مستقلة التعاون القضائي الدولي في مجال التسليم، الأمر الذي يظهر إدراك المشرع العُماني المبكر لأهمية هذه الأداة في

مواجهة الجرائم ذات الطبيعة العابرة للحدود (المرسوم السلطاني،٢٠٠٩). وتتجلى مواءمة هذا القانون مع المعايير الدولية في أكثر من جانب؛ فقد قررت المادة (١) أولوية الاتفاقيات الدولية التي تكون السلطنة طرفًا فيها، بحيث تطبق أحكامها متى وجدت، بينما يعمل بأحكام القانون الوطني في الحالات التي لا تحكمها اتفاقية نافذة (الغافري، ٢٠٢٠)، ويوضح هذا التنظيم انسجامًا واضحًا مع الاتجاه الذي تبنته اتفاقية باليرمو (المادة ١٦)، والقائم على جعل الاتفاقيات الدولية المصدر الرئيس للتعاون القضائي، مع ترك مساحة للقانون الداخلي لاستكمال الجوانب الإجرائية. كما حددت المادة (٢) حالات التسليم واشترطت أن تكون الجريمة معاقبًا عليها بالحبس سنة فأكثر، وذلك اتساقًا مع المعيار الدولي الخاص بالتسليم، وهو معيار خطورة الجريمة. كما قررت المادة (٣) ضمانات أساسية، بحظر تسليم المواطن العُماني، ومنع التسليم في الجرائم السياسية أو إذا صدر فيها حكم نهائي داخل السلطنة (الغافري،٢٠٢٠)، وهو ما يدل على توافقٍ مع مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الفعل ذاته مرتين، فضلًا عن مراعاة الاستثناء التقليدي للجرائم السياسية في حدود ما تقرره الاتفاقيات الدولية. كما أخضع القانون (المواد ٤-١١) إجراءات التسليم لرقابة قضائية بتنظيم تقديم الطلبات واختصاصات الادعاء العام والمحاكم، واشترط إرفاقها بالمستندات القضائية والضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة، مع حظر إعادة التسليم إلى دولة ثالثة دون موافقة السلطنة (الادعاء العام بسلطنة عُمان،٢٠٢٢). وهذا تأثرٌ واضحٌ بالمبادئ الحديثة، التي تحكم نظام تسليم المجرمين في القانون الدولي.

ويرى الباحث أن قانون تسليم المجرمين العُماني يعتبر نموذجًا يتواءم مع التزامات اتفاقية باليرمو، إذ استوعب مبادئ التسليم العالمية؛ لتمكين السلطات القضائية من الملاحقة الفاعلة لأعضاء الجماعات الإجرامية، ومنع إفلاتهم عبر الحدود، مع الحفاظ على الضمانات الدستورية والقانونية للأفراد.

٢. **مواءمة التشريع العُماني للمساعدة القانونية المتبادلة:** تبنى المشرع العُماني تنظيم المساعدة القانونية المتبادلة عبر الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، مع إسناد تنفيذها للقواعد الوطنية، مما وفر أساسًا لتبادل الأدلة وتنفيذ الإنابات القضائية، مع تحقيق التوازن بين التعاون الدولي والسيادة الوطنية وضمانات المحاكمة العادلة (**المختار،٢٠٢٠**).

٣. **مواءمة التشريع العُماني لمكافحة العائدات الإجرامية وتجفيف مصادر التمويل:** جاءت المنظومة التشريعية العُمانية متوافقة بصورة كبيرة مع الاتجاه الدولي من خلال إصدار **قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المرسوم السلطاني،٢٠١٦)** الذي يعتبر الإطار التشريعي الرئيس لمواجهة الجرائم المالية المرتبطة بالجريمة المنظمة، وهذا ينم عن استجابة مباشرة للالتزامات الناشئة عن اتفاقية باليرمو، واتفاقية مكافحة الفساد، والتوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي. ويتضح ذلك من خلال تبني مفهومًا واسعًا لجريمة غسل الأموال، حيث عرفتها المادة (٦) بأنها كل فعل يهدف إلى تحويل الأموال أو نقلها أو استبدالها أو إخفاء حقيقتها أو مصدرها أو تمويه ملكيتها، مع العلم بأنها متحصلة من نشاط إجرامي **(السليماني،٢٠١٦)**، وهو تعريف يتفق في جوهره مع ما استقرت عليه الاتفاقيات الدولية، ويتيح ملاحقة مختلف صور التعامل في العائدات الإجرامية، بصرف النظر عن الوسائل المستخدمة في إخفائها. كما عزز القانون استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، فنصت المادة (٧) على عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإمكان مساءلة مرتكب غسل الأموال **(السيابية،٢٠١٧)**، وهو اتجاه ينسجم مع السياسة الجنائية الحديثة التي تهدف إلى عدم تعطيل الملاحقة الجنائية بسبب صعوبة إثبات الجريمة المصدر، خاصة في الجرائم المنظمة التي تتوزع عناصرها بين عدة دول. وامتدت المواءمة

كذلك إلى مكافحة تمويل الإرهاب، إذ قررت المادة (٨) قيام الجريمة بمجرد تقديم الأموال أو جمعها أو توفيرها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع العلم بأنها ستستخدم في ارتكاب عمل إرهابي أو لدعم منظمة أو شخص إرهابي، بينما أكدت المادة (٩) عدم اشتراط وقوع العمل الإرهابي فعلًا لقيام الجريمة (**السليماني،٢٠١٦**)، وهو ما يعكس تبني المشرع للسياسة الوقائية التي تقوم عليها الاتفاقيات الدولية الحديثة. كما تبنى القانون منظومة وقائية متكاملة تستهدف منع استغلال المؤسسات المالية في غسل العائدات الإجرامية، فألزمها بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، والاحتفاظ بالسجلات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، ووضع نظم فعالة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر (**فرج،٢٠٢٣**)، وهي الالتزامات التي تتفق مع المعايير الدولية المعتمدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويرى الباحث أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعد التطبيق العملي لفلسفة اتفاقية باليرمو، القائمة على استهداف البنية الاقتصادية للجريمة المنظمة، إذ أصبحت مواجهة التنظيمات الإجرامية تمتد إلى تعقب الأموال غير المشروعة، ومصادرتها، ومنع إعادة ضخها في الاقتصاد المشروع؛ فيؤدي إلى إضعاف القدرة التنظيمية والمالية لتلك الجماعات.

٤. **مواءمة التشريعات الوطنية لمكافحة صور الجريمة المنظمة المستحدثة:** اتجهت السلطنة لإصدار قوانين متخصصة لمواجهة أكثر صور الجريمة المنظمة انتشارًا، مثل **قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المرسوم السلطاني،٢٠٢٥/٧٨)**، وهو بمثابة التطبيق التشريعي المباشر للبروتوكول المكمل لاتفاقية باليرمو، ويتضح ذلك من خلال الأخذ بمفهوم الجريمة عبر الوطنية باعتبارها الجريمة التي تتجاوز في عناصرها أو آثارها حدود الدولة الواحدة، واعتماد تعريف **للجماعة الإجرامية المنظمة** يقوم على توافر ثلاثة أشخاص أو أكثر يعملون بصورة منظمة ومستمرة بقصد ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر لتحقيق منفعة مادية، وهو التعريف ذاته الذي اعتمدته اتفاقية باليرمو (المادة ٢) كأساس لتمييز الجريمة المنظمة عن الجريمة الفردية. كما تمتد المواءمة إلى الاعتراف بالطبيعة الاقتصادية للجريمة المنظمة، حيث ينظر القانون إلى الاتجار بالبشر بوصفه نشاطًا إجراميًا قائمًا على الاستغلال وتحقيق الأرباح غير المشروعة، الأمر الذي يبرر الربط بين مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة غسل الأموال وتجفيف العائدات الإجرامية، وهو الاتجاه ذاته الذي تبنته الاتفاقيات الدولية.

كما واصل المشرع العُماني تحديث منظومته التشريعية بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المرسوم السلطاني،٢٠٢٦/٦١)، لمواجهة استغلال التنظيمات الإجرامية للوسائط الإلكترونية، فوسع الحماية الجنائية للأنظمة والبيانات، وجرّم الدخول غير المشروع والاحتيال الإلكتروني والاعتداء على الخصوصية الرقمية وغيرها من الجرائم التقنية (وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات،٢٠٢٦)، وهو ما يتفق مع الاتجاه الدولي الرامي إلى مواجهة البنية الرقمية للجريمة المنظمة. كما وسع القانون المسؤولية الجنائية لتشمل الجرائم المرتكبة عبر جماعات منظمة تستخدم الوسائل الإلكترونية، وألزم الجهات المعنية بتعزيز الأمن السيبراني وحماية الأنظمة والإبلاغ عن الحوادث الإلكترونية (المرسوم السلطاني، ٢٠٢٦/٦١)، اتساقًا مع النهج الدولي القائم على الجمع بين الوقاية والتجريم.

ويرى الباحث أن التشريعات العُمانية المتخصصة سعت إلى استيعاب التطور المستمر في أنماط الجريمة المنظمة، فانتقلت من مواجهة الصور التقليدية للجريمة إلى معالجة صورها الاقتصادية والرقمية الحديثة، وهو ما يعكس تطورًا تشريعيًا يواكب التحولات التي شاهدتها الجريمة المنظمة على المستويين الإقليمي والدولي.

ثانيًا: مواءمة الاتفاقيات الثنائية العُمانية مع أدوات التعاون القضائي الدولي

١. اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية

تمثل هذه الاتفاقية (المرسوم السلطاني،٢٠٠٢/٦٤) أحد أبرز التطبيقات الثنائية للمعايير الدولية والإقليمية المنظمة للتعاون القضائي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ويتضح ذلك من الباب الأول (المواد ١-٤) الذي أرسى المبادئ العامة للتعاون القضائي، وحدد السلطات المركزية وآلية تبادل الطلبات، كما نظم الباب الثاني (المواد ٥-١٣) إعلان الأوراق القضائية، والإنابات القضائية، وسماع الشهود والخبراء، وجمع الأدلة وتبادل المعلومات (الغافري،٢٠٢٠)، وهو ما يتفق مع المادة (١٨) من اتفاقية باليرمو والأحكام المقابلة في اتفاقية الرياض، مع وضع إجراءات تنفيذية أكثر تفصيلًا بين الدولتين. وتناول الباب الثالث (المواد ١٤-٢٤) الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، محددًا شروط التنفيذ وحالات الرفض، وهذا يخلق توازنًا بين احترام الأحكام الأجنبية والسيادة الوطنية (السعدي،٢٠٢٥)، وهو ما ينسجم مع فلسفة التعاون القضائي الدولي واتفاقية الرياض. كما خصص الباب الرابع (المواد ٢٥-٣٣) للمساعدة القضائية في المسائل الجزائية، من خلال تبادل المعلومات الجنائية، وتنفيذ طلبات التحقيق، وجمع الأدلة، وهو تطبيق مباشر للمادة (١٨) من اتفاقية باليرمو. أما الباب الخامس (المواد ٣٤-٥٢) فقد نظم تسليم المتهمين، محددًا الجرائم القابلة للتسليم، وإجراءاته، وحالات رفضه، كالجرائم السياسية أو تمتع المطلوب بجنسية الدولة المطلوب إليها (الغافري،٢٠٢٠)، وذلك يتفق مع المبادئ التي قررتها المادة (١٦) من اتفاقية باليرمو واتفاقية الرياض. كما نظم الباب السادس (المواد ٥٣-٦٢) نقل المحكوم عليهم، ليحقق الانسجام مع الاتجاه الدولي، الداعي إلى تعزيز البعد الإنساني في تنفيذ العقوبات، وإعادة إدماج المحكوم عليهم.

ويرى الباحث أن الاتفاقية تجاوزت مجرد تكرار المبادئ العامة الواردة في الاتفاقيات الدولية، إذ حولت مختلف أدوات التعاون الدولي إلى قواعد إجرائية تفصيلية قابلة للتطبيق، تعكس درجة مرتفعة من المواءمة مع اتفاقية باليرمو واتفاقية الرياض.

٢. اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند

تُعد هذه الاتفاقية نموذجًا متطورًا يتوافق مع اتفاقيات باليرمو، ومكافحة الفساد، والرياض؛ فقد تبنت المادة (١) مفهومًا واسعًا للمساعدة كتبليغ الأوراق، وجمع الأدلة، وتجميد العائدات، وحددت المادة (٢) حالات الرفض المرتبطة بالسيادة والأمن والجرائم السياسية، بينما نظمت المواد (٣-٨) إجراءات الطلبات والسلطات المركزية، وتناولت المواد (٩-١٥) الوسائل العملية كإرسال المستندات وسماع الشهود، وخصصت المواد (١٦-١٨) لتعقب ومصادرة متحصلات الجريمة وتجفيف منابع تمويلها تجسيدًا للاتفاقيات الدولية (المرسوم السلطاني،٢٠١٥/٢).

ويرى الباحث أن الاتفاقية تمثل نموذجًا متقدمًا لترجمة المبادئ العامة التي أرستها الاتفاقيات الدولية إلى قواعد تنفيذية واضحة، إذ جمعت بين شمول نطاق المساعدة القانونية، ودقة الإجراءات، والضمانات القانونية، والتعاون في تعقب العائدات الإجرامية.

٣. اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية

تمثل الاتفاقية **(المرسوم السلطاني،٢٠٢٥/٧٠)**، نموذجًا متقدمًا لتفعيل المعايير التي أرستها اتفاقيتا باليرمو والرياض؛ فقد أرست المواد (١-٤) الإطار العام للتعاون القضائي، وحددت السلطات المركزية وآليات تبادل الطلبات، كما نظمت المواد (٥-١٣) المساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والجزائية، لتشمل: تبليغ الأوراق القضائية، والإنابات القضائية، وسماع الشهود، والحصول على الأدلة والمستندات، وهو ما يتوافق مع

المادة (١٨) من اتفاقية باليرمو والمادة (٤٦) من اتفاقية مكافحة الفساد. وتناولت المواد (١٤-٢٤) الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها وفق ضوابط، تكفل احترام النظام العام والسيادة الوطنية، بينما خصصت المواد (٢٥-٣٣) للمساعدة القضائية في القضايا الجنائية، من خلال تبادل المعلومات، وتنفيذ طلبات التحقيق، وجمع الأدلة، وذلك يتواءم مع فلسفة التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة. أما المواد (٣٤-٥٢) فقد نظمت تسليم المتهمين، وحددت إجراءاته وحالات رفضه، كالجرائم السياسية أو انتفاء ازدواجية التجريم أو تعارض التسليم مع السيادة الوطنية، كما نظمت المواد (٥٣-٦٢) نقل المحكوم عليهم، وهذا صدى للمبادئ التي قررتها المادة (١٦) من اتفاقية باليرمو، ويحقق التوازن بين مقتضيات العدالة والاعتبارات الإنسانية.

ويستخلص الباحث أن الاتفاقية نجحت في تحويل المبادئ التي أرستها اتفاقيتا باليرمو والرياض إلى قواعد إجرائية دقيقة وقابلة للتطبيق، سعيًا لتعزيز التعاون القضائي بين الدولتين في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما جرائم التهريب، وغسل الأموال، والجرائم البحرية.

ويرى الباحث أنه رغم هذا المستوى المرتفع من المواءمة، فإن الاتفاقيات الثلاث لم تتضمن نصوصًا خاصة بالتعاون في التحقيقات الإلكترونية أو الأدلة الرقمية، وهو ما قد يستدعي تطويرها مستقبلًا، كما أنها لم تنظم بصورة مستقلة آليات تشكيل فرق التحقيق المشتركة، رغم أهميتها في مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.

المبحث الثاني

الترتيبات المؤسسية للتعاون الأمني والقضائي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

يسلط هذا المبحث الضوء على الهياكل والأجهزة المؤسسية المعنية بتفعيل التعاون الأمني والقضائي لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ولإحاطة بأبعاد هذه المنظومة، ينقسم المبحث إلى ثلاثة مطالب تتناول الترتيبات المؤسسية على الأصعدة العالمية، والعربية، والعُمانية.

المطلب الأول: الترتيبات المؤسسية العالمية للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

يتناول هذا المطلب الترتيبات المؤسسية العالمية المعنية بتفعيل التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتنسيق جهود إنفاذ القانون. ولبيان هذا الأثر المؤسسي، يستعرض المطلب الدور الفني والعملياتي لكل من: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

أولًا: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)

١. **الإطار العام للإنتربول:** تُعد الإنتربول أهم منظمة للتعاون الشرطي الدولي، إذ تعزز ملاحقة الجناة وتبادل المعلومات الجنائية بين أجهزة إنفاذ القانون، مع احترام سيادة الدول واختلاف أنظمتها القانونية (شحرور،٢٠٢٣). ويستند نشاطها إلى تعزيز التعاون بين سلطات الشرطة الجنائية مع حظر التدخل في القضايا السياسية أو العسكرية أو الدينية أو العنصرية، حتى يكفل حيادها، ويزيد ثقة الدول الأعضاء (بوعكاز،٢٠٢١)، ولا يقتصر دور الإنتربول على تبادل المعلومات، بل ينسق جهود أجهزة الشرطة الوطنية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، كالإرهاب والاتجار بالبشر وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية وتهريب المخدرات والأسلحة (شحرور،٢٠٢٣).

٢. **البناء المؤسسي للإنتربول:** يقوم هيكل الإنتربول على الجمعية العامة، واللجنة التنفيذية، والأمانة العامة، ليحقق التوازن بين الإدارة المركزية واحترام سيادة الدول، وإدارة قواعد البيانات، وشبكات الاتصال والنشرات الدولية (الرقاي،٢٠٢٤). والمكتب المركزي الوطني (National Central Bureau – NCB) هو حلقة الوصل بين الإنتربول والسلطات الوطنية، إذ يتولى تبادل طلبات التعاون والمعلومات والنشرات الدولية، مع بقاء السلطات التنفيذية بيد أجهزة إنفاذ القانون الوطنية (Sheptycki,2020). ويكشف البناء المؤسسي للإنتربول أنه يعتمد على

شبكة تنسيقية تربط الأجهزة الوطنية، وتجمع بين مركزية إدارة المعلومات ولامركزية التنفيذ، فيدعم ذلك التعاون الدولي دون المساس بسيادة الدول.

٣. **آليات التعاون المؤسسي في الإنتربول:** تعتمد منظومة نشرات الإنتربول الدولية (INTERPOL Notices) على تبادل المعلومات والتنبيهات بين الدول الأعضاء، لملاحقة المجرمين، وتحديد أماكنهم، عبر شبكة اتصال آمنة. حيث تراجع الأمانة العامة طلبات الدول؛ للتحقق من توافقها مع دستور المنظمة ومبدأ الحياد، ليتم تعميمها لاحقًا مع بقاء تنفيذها خاضعًا للقوانين الوطنية لكل دولة (**بوعكاز،٢٠٢١**)، ويكشف هذا عن أن النشرات الدولية تعد آلية مؤسسية موحدة لتبادل المعلومات الجنائية، تسهم في توحيد إجراءات التعاون بين أجهزة الشرطة الوطنية.

أ- **النشرة الحمراء:** تُعد النشرة الحمراء (Red Notice) أكثر نشرات الإنتربول استخدامًا؛ لتحديد مكان المطلوبين، وتوقيفهم مؤقتًا، تمهيدًا لتسليمهم، لكنها ليست أمرًا دوليًا بالقبض، ويخضع تنفيذها للتشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة (**محمد،٢٠٢٠**). وتبرز هذه الآلية التوازن الذي يحرص الإنتربول على تحقيقه بين فعالية التعاون الشرطي الدولي واحترام سيادة الدول.

ب- **النشرات الدولية الأخرى:** لا يقتصر دور الإنتربول على النشرة الحمراء، بل يعتمد منظومة متكاملة من النشرات لتحديد أماكن الأشخاص، والبحث عن المفقودين، وتحديد هوية الجثث، والتحذير من المجرمين والأخطار، وتبادل المعلومات عن أساليب الجريمة، وتنفيذ عقوبات مجلس الأمن (**سيليني،٢٠١٩**). ويعكس تنوع نشرات الإنتربول تطورًا نحو منظومة معلوماتية متكاملة، تدعم الوقاية والإنذار المبكر وتعقب الجناة، ليعزز ذلك التعاون الأمني في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

٤. **وسائل التعاون المؤسسي في الإنتربول**

أ- **قواعد البيانات الجنائية العالمية:** وهي توفر للدول الأعضاء منظومة معلوماتية موحدة، تتيح الوصول الفوري والآمن إلى البيانات الجنائية ذات البعد الدولي، ليزيد من كفاءة التحقيقات، ويسرع إجراءات تعقب مرتكبي الجرائم المنظمة العابرة للحدود (**بن زايد،٢٠٢٣**)، وتضم هذه القواعد: معلومات عن المطلوبين، ووثائق السفر، والمركبات والأسلحة والأعمال الفنية المسروقة، والبيانات البيومترية؛ ليُمكن من: التحقق من الهويات، وكشف التزوير، وربط الجرائم، وتعقب العائدات الإجرامية (**القطراني،٢٠١٩**)، وتعتمد فعالية هذه المنظومة على تحديثها المستمر وفق ضوابط حماية البيانات، لدعم الإدارة الرقمية للمعلومات الجنائية، وكشف الروابط بين الشبكات الإجرامية، ورفع كفاءة مكافحة الجريمة المنظمة (**بن هويدن،٢٠٢٣**).

ب- **شبكة الاتصالات الشرطية العالمية (I-٢٤/٧):** وهي توفر اتصالًا مباشرًا وآمنًا على مدار الساعة بين المكاتب المركزية الوطنية والأمانة العامة، لضمان سرعة تداول المعلومات المتعلقة بالقضايا الجنائية ذات الطابع الدولي (**العقبي،٢٠٢٤**)، وتتيح الشبكة تبادل النشرات والمعلومات الاستخباراتية، والاستعلام عن قواعد البيانات، وتنسيق العمليات الأمنية، حتى يدعم مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وغسل الأموال، والجرائم الإلكترونية، والفساد (**حجاج،٢٠٢٢**). وتكتسب الشبكة أهمية خاصة في مكافحة الجريمة المنظمة، إذ توفر اتصالًا آمنًا وسريعًا بين أجهزة الشرطة؛ فيقلص زمن الاستجابة، ويعزز فعالية التعاون الأمني الدولي.

٥. **الطبيعة المؤسسية لدور الإنتربول:** يؤكد التطبيق العملي أن الإنتربول منظمة تنسيقية وفنية، تدعم تبادل المعلومات والتعاون الشرطي دون صلاحيات تنفيذية، إذ تبقى إجراءات الضبط والتحقيق من اختصاص السلطات الوطنية، بما يوازن بين التنسيق الدولي واحترام سيادة الدول (**بن هويدن،٢٠٢٣**).

٦. **التحديات المؤسسية وفعالية الإنتربول:** رغم تطور الإنتربول، لا تزال فعاليته تتأثر باختلاف التشريعات والإمكانات الوطنية ومستويات تبادل المعلومات، واحتمال إساءة استخدام النشرات الدولية، مما استلزم تعزيز آليات المراجعة القانونية (**مخيمر،٢٠٢٢**)، أخضع الإنتربول النشرات، خاصة الحمراء، لرقابة قانونية، وأتاح طلب تصحيح أو حذف البيانات المخالفة، مما عزز الضمانات القانونية، كما أسهم تطوير قواعد البيانات وآليات المراجعة في ترسيخ مكانته، كمحورٍ رئيسٍ للتعاون الشرطي الدولي، مع احترام سيادة الدول (**بن هويدن،٢٠٢٣**).

٧. **التطبيقات العملية لدور الإنتربول:** برزت أهمية الإنتربول في تحديد أماكن المطلوبين، وتبادل معلوماتهم تمهيدًا لتسليمهم، إلا أن النشرة الحمراء لا تُنشئ التزامًا بالقبض أو التسليم، إذ يخضع تنفيذها للتشريعات الوطنية والإجراءات القضائية (**بوعكاز،٢٠٢١**). ويؤكد ذلك أن القيمة الحقيقية للإنتربول لا تكمن في امتلاكه سلطات تنفيذية مستقلة، وإنما في نجاحه في بناء شبكة مؤسسية عالمية لتبادل المعلومات، وتنسيق الجهود بين أجهزة الشرطة الوطنية، ليسمح للدول بتفعيل ولاياتها الجنائية بكفاءة أكبر في مواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود (**حجاج،٢٠٢٢**).

ويستخلص الباحث أن الإنتربول يشكل النموذج الأبرز للتعاون الشرطي الدولي، بفضل منظومة النشرات، وقواعد البيانات، وشبكات الاتصال، مع تطوير مستمر لآلياته، حتى يواكب الجريمة المنظمة، ويوازن بين الأمن الدولي وسيادة الدول وحقوق الإنسان.

ثانيًا: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)

يمثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (United Nations Office on Drugs and Crime) المؤسسة الأممية الرئيسة المعنية بتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إذ يضطلع بدور مؤسسي يتجاوز مجرد الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات الدولية، ليشمل بناء القدرات الوطنية (**Casino,2022**)، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية، وتقديم الدعم الفني للدول؛ فتتمكن من الوفاء بالتزاماتها الدولية. ويكتسب المكتب مكانته باعتباره الجهاز الفني المتخصص التابع للأمم المتحدة في مجالات: مكافحة الجريمة المنظمة، والفساد، والإرهاب، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والجرائم المرتبطة بالمخدرات، الأمر الذي يجعله أحد الأعمدة المؤسسية الرئيسة للمنظومة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة (**مخيمر،٢٠٢٢**).

١. **البناء المؤسسي وآليات التنسيق الدولي:** يقوم عمل المكتب على هيكل مؤسسي يجمع بين الإدارة المركزية في مقره الرئيس بفيينا، وشبكة واسعة من المكاتب الإقليمية والقطرية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، فيتواصل مباشرةً مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. كما يعتمد المكتب في تنفيذ مهامه على فرق فنية متخصصة، وبرامج إقليمية ودولية، تستجيب لطبيعة التحديات الأمنية في كل منطقة، مع مراعاة خصوصية النظم القانونية والمؤسسية للدول (Akkoyun,2022). ويعكس هذا البناء المؤسسي نموذجًا مرنًا للتعاون الدولي، إذ لا يمارس المكتب اختصاصات تنفيذية أو سلطات شرطية، وإنما يعمل بوصفه منصة أممية للتنسيق وتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات، لتقليص الفجوة بين اختلاف النظم القانونية والإجرائية، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة الجرائم العابرة للحدود وفق معايير دولية متقاربة.

٢. **آليات الدعم المؤسسي وبناء القدرات:** يرتكز الدور المؤسسي للمكتب على دعم المؤسسات الوطنية المسؤولة عن إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، من خلال تصميم وتنفيذ برامج

متخصصة لبناء القدرات، وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وأجهزة الشرطة والجمارك وحرس الحدود، إلى جانب إعداد الأدلة الإرشادية والأدوات الفنية، التي تساعد الدول على تطوير سياساتها ومؤسساتها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة (UNODC,2023)، كما يضطلع المكتب بدور محوري في تطوير نظم جمع البيانات الجنائية، وإعداد الدراسات والتقارير العالمية حول اتجاهات الجريمة المنظمة، وتحليل أنماطها وأساليبها المستحدثة، حتى يوفر للدول قاعدة معلومات علمية، تدعم رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات الأمنية والتشريعية. ويؤدي كذلك دورًا تنسيقيًا في دعم فرق التحقيق المشتركة، وتيسير التعاون بين السلطات المختصة، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الإنتربول (**حجاج،٢٠٢٢**).

٣. **الأهمية المؤسسية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود:** تكمن أهمية المكتب في أنه يوفر البنية المؤسسية الداعمة للتعاون الدولي، بينما تتولى أجهزة إنفاذ القانون الوطنية والمنظمات الشرطية الدولية تنفيذ الإجراءات العملياتية. ومن ثم، فإن المكتب لا ينافس الإنتربول في اختصاصاته، بل يكمل دوره من خلال تطوير القدرات المؤسسية للدول، وتعزيز التنسيق متعدد الأطراف، وتوحيد الممارسات المهنية، لرفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية الدولية (**مخيمر،٢٠٢٢**). ويؤكد ذلك أن فعالية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لا تعتمد على تبادل المعلومات والعمليات الأمنية فحسب، وإنما تستلزم أيضًا وجود مؤسسة أممية متخصصة تتولى بناء القدرات، ودعم الإصلاح المؤسسي، وتعزيز التنسيق الدولي، وهو ما جعل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أحد المرتكزات الأساسية للترتيبات المؤسسية العالمية في هذا المجال.

المطلب الثاني: الترتيبات المؤسسية العربية للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

يسلط هذا المطلب الضوء على الترتيبات والآليات المؤسسية العربية المعنية بتنسيق التعاون الأمني والقضائي لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ولبيان هذا الإطار الإقليمي، يستعرض المطلب الدور التنفيذي والعلمي لكل من مجلس وزراء الداخلية العرب وأجهزته المتممة، والمكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

أولًا: مجلس وزراء الداخلية العرب

يمثل مجلس وزراء الداخلية العرب (**Council of Arab Interior Ministers - CAIM**) المؤسسة العربية المركزية المختصة بتنسيق التعاون الأمني بين الدول العربية، ويعد الهيئة العليا للعمل العربي المشترك في مجال الأمن الداخلي، حيث يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، بوصفه مجلسًا وزاريًا متخصصًا، يتولى رسم التوجهات العامة للتعاون الأمني، وتنسيق الجهود العربية في مواجهة الجرائم المستحدثة، وعلى رأسها الجريمة المنظمة العابرة للحدود (CAIM,https://www.arableagueonline.org)، ويستند الدور المؤسسي للمجلس إلى كونه منصة دائمة، تجمع وزراء الداخلية العرب، حتى يسمح بتوحيد الرؤى الأمنية، وتنسيق السياسات التنفيذية، وتعزيز التكامل بين الأجهزة الأمنية الوطنية؛ فيرفع كفاءة الاستجابة الجماعية للتهديدات الإجرامية ذات الامتداد الإقليمي (**عبدالمجيد،٢٠٢٣**)، ولتحقيق هذه الغاية، يمارس المجلس مجموعة من الاختصاصات المؤسسية التي تركز على إدارة العمل الأمني العربي المشترك، وفي مقدمتها وضع السياسات العامة لتطوير التعاون الأمني، واعتماد الخطط التنفيذية المشتركة، وإنشاء اللجان والأجهزة الفنية المتخصصة، واعتماد برامج العمل السنوية، ومتابعة تنفيذها من خلال الأمانة العامة، فضلا عن دعم الأجهزة الأمنية العربية محدودة الإمكانات،

وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة (MENA Rights Group, 2023). كما يمتد دور المجلس إلى بناء شبكة مؤسسية للتنسيق المستمر بين الدول العربية، من خلال عقد مؤتمرات واجتماعات دورية تجمع القيادات الأمنية العربية، حتى يتم تبادل الخبرات، وتقييم التحديات الأمنية المستجدة، وتطوير آليات العمل المشترك. ومن أبرز هذه الاجتماعات مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب، ومؤتمر رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، ومؤتمر رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، ومؤتمر رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ، واجتماعات لجنة متابعة تنفيذ الخطط الأمنية، ولجنة الجرائم المستحدثة، وهي جميعها تمثل منصات مؤسسية دائمة، لتبادل الخبرات، وتنسيق الإجراءات التنفيذية بين الأجهزة الأمنية العربية (**محمد،٢٠١٩**). وكذلك يضطلع المجلس بدور مهم في دعم التعاون الأمني العملياتي بين الدول الأعضاء، إذ تعتمد الأمانة العامة شبكة اتصال رسمية تربط نقاط الاتصال الوطنية بالدول العربية، للسماح بسرعة تداول البلاغات الأمنية، وتبادل المعلومات المتعلقة بالمطلوبين، وتنسيق إجراءات البحث والتعقب، الأمر الذي يسهم في تقليص الفجوة الزمنية بين اكتشاف الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها (**حجازي،٢٠٢٠**)، وفي هذا الصدد، طوّر المجلس آليات إلكترونية حديثة، لتبادل إذاعات البحث عن المطلوبين، وربطها بقواعد البيانات المركزية التابعة للأمانة العامة، وهو ما يساعد على تسريع إجراءات تعميم أوامر البحث، وتعزيز قدرة الأجهزة الأمنية العربية على تتبع الأشخاص المطلوبين في الجرائم المنظمة والإرهابية، مع تحديث البيانات بصورة مستمرة عبر شعب الاتصال في الدول الأعضاء (**عبدالمجيد،٢٠٢٣**).

ثانيًا: الأجهزة المتممة لمجلس وزراء الداخلية العرب

تمثل الأمانة العامة الذراع التنفيذي والإداري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتتخذ من مدينة تونس مقرًا لها، حيث تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس، والتنسيق بين الأجهزة الأمنية العربية، وإعداد الدراسات والتقارير، والإشراف على عمل المكاتب العربية المتخصصة (مجلس وزراء الداخلية العرب،٢٠٢٠)، وقد اعتمد المجلس نموذجًا مؤسسيًا يقوم على توزيع الاختصاصات بين عدد من المكاتب الفنية المتخصصة المنتشرة في عدد من الدول العربية، لتغطية مختلف مجالات العمل الأمني، ومن أبرزها المكتب العربي لشؤون الأجهزة الأمنية المساندة في بغداد، والمكتب العربي للحماية المدنية وشؤون البيئة في الرباط، والمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام في القاهرة، والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب في الرياض، إلى جانب المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة في عمّان (عبدالمجيد،٢٠٢٣). وتتكامل هذه المكاتب مع الأمانة العامة من خلال منظومة تنسيق مستمرة تضمن تنفيذ الخطط الأمنية العربية، وتبادل الخبرات الفنية، وإعداد الأدلة الإرشادية والدراسات المتخصصة؛ فتصبح الدول العربية قادرة على مواجهة الأنماط المتغيرة للجريمة المنظمة. كما تضطلع إدارة النيابة والبيانات الجنائية بالأمانة العامة بدور محوري في إدارة قواعد البيانات الخاصة بالمطلوبين، واستقبال طلبات البحث الواردة من الدول الأعضاء، وتعميمها عبر قنوات الاتصال الرسمية، فضلًا عن تحديث قواعد البيانات الخاصة بالعناصر الإجرامية والتنظيمات الإرهابية، حتى تتوفر قاعدة معلومات مشتركة تدعم عمليات التتبع والملاحقة على المستوى العربي (محمد،٢٠١٩).

ثالثًا: المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة

يعد المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة أحد أهم الأجهزة الفنية المتخصصة التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ويتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقرًا دائمًا له، (**مجلس وزراء الداخلية العرب،٢٠٢٠**)، ويختص بتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات مكافحة المخدرات، والجريمة المنظمة عبر الوطنية، وأمن الحدود والمنافذ، والمباحث والأدلة الجنائية، وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء في هذه المجالات. ويؤدي المكتب دورًا تنسيقيًا متقدما من خلال جمع وتحليل البيانات الجنائية،

وإعداد التقارير الدورية، وإصدار النشرات الإحصائية الموحدة، لتوفر قاعدة معلومات عربية، تساعد الأجهزة الأمنية في رصد الاتجاهات الإجرامية، ولتحليل أنماط نشاط الجماعات الإجرامية المنظمة، ولتحديد المستجدات المتعلقة بوسائل التهريب، وأساليب ارتكاب الجرائم العابرة للحدود (**الدوسري،٢٠٢٤**). كما يضطلع المكتب بإعداد الأدلة الفنية وقواعد البيانات المشتركة، ومن أبرزها: القائمة العربية الموحدة لتجار ومهربي المخدرات، والجداول العربية الموحدة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والأدلة المحدثة للخبراء العرب في مجالات مكافحة المخدرات، والمباحث والأدلة الجنائية، وأمن الحدود، إضافة إلى إصدار التقارير الإحصائية السنوية المتعلقة بالجرائم والمخدرات والسلائف الكيميائية، لتوحيد مصادر المعلومات بين الأجهزة الأمنية العربية (**عبدالمجيد،٢٠٢٣**). ينظم المكتب مؤتمرات وورش عمل إقليمية لمختصي مكافحة المخدرات، والجريمة المنظمة، وأمن الحدود؛ لتبادل الخبرات، واستعراض المستجدات، ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية العربية وتقييمها، كما يَعُد دراسات استشرافية حول الظواهر الإجرامية وأساليب التهريب (كالهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال)، ويُصمم أدلة إجرائية، ومنصات لتبادل البيانات الحيوية، وآليات ربط بين غرف عمليات أمن الحدود، ليعزز التكامل المؤسسي العربي. (**الجسمي،٢٠٢٣**)، كما عزز المكتب علاقات التعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الجمارك العالمية، ومراكز المعلومات الجنائية الإقليمية، الأمر الذي أتاح نقل الخبرات الدولية إلى البيئة العربية، وتطوير آليات التنسيق في مكافحة الجرائم المنظمة ذات الامتداد الدولي (UNODC,2022).

رابعًا: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

تمثل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية البعد العلمي والتدريبي لمنظومة التعاون الأمني العربي، إذ تعمل باعتبارها المؤسسة الأكاديمية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتتولى إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية والقضائية العربية، وتطوير البحث العلمي في مجالات الأمن والعدالة الجنائية والعلوم الشرطية، ويتمثل دور الجامعة في بناء القدرات المؤسسية للأجهزة الأمنية العربية، من خلال تنظيم البرامج التدريبية المتخصصة، وإعداد المدربين، وتنفيذ الدورات المهنية، وإجراء الدراسات التطبيقية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والجريمة الإلكترونية والجرائم المستحدثة، لرفع كفاءة العاملين بالأجهزة الأمنية، وتطوير مهاراتهم، وفق أحدث الممارسات الدولية (جامعة نايف،٢٠٢٥). كما تسهم الجامعة في دعم التعاون بين المؤسسات الأمنية العربية، عبر إنشاء شبكات علمية وبحثية، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، وإصدار الدراسات المتخصصة، التي تساعد صانعي القرار، على تطوير السياسات الأمنية، وتعزيز التكامل بين الجوانب العلمية والعملية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (الشقير،٢٠٢٣).

ويرى الباحث أن الترتيبات المؤسسية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تقوم على منظومة متكاملة تتوزع فيها الأدوار بين أجهزة التخطيط والتنسيق، والمؤسسات التنفيذية، والهيئات الفنية، ومؤسسات التدريب والبحث العلمي، لزيادة القدرة الجماعية للدول العربية على تبادل المعلومات، وبناء القدرات، وتنسيق الإجراءات الأمنية، وتطوير آليات التعاون الأمني والقضائي في مواجهة الجرائم ذات الطابع العابر للحدود، ويؤسس لإطار مؤسسي عربي أكثر فاعلية واستدامة في التصدي للتهديدات الإجرامية المعاصرة.

المطلب الثالث: الترتيبات المؤسسية العُمانية للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

يستعرض المطلب دور الأجهزة الوطنية المتخصصة في الاستخبارات المالية والتنسيق الاستراتيجي، إلى جانب شبكات التعاون العملياتي والقضائي التي تنخرط فيها السلطنة على المستويين الإقليمي والدولي.

أولا: الترتيبات المؤسسية الداخلية للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

١. المركز الوطني للمعلومات المالية (كجهاز استخبارات مالي استباقي)

استحدث المشرع العُماني هذا المركز (المرسوم السلطاني،٢٠١٦/٣٠) كوحدة مستقلة، ذات شخصية اعتبارية، واستقلال مالي وإداري، تتولى جمع وتحليل المعلومات المالية، والتعاون مع الجهات الوطنية والوحدات الأجنبية، وإحالة النتائج لجهات التحقيق، ونظم القانون اختصاصاته في المواد (١٦-٣٢) (الشبيبة الإخباري،٢٠٢٠)، ويضطلع المركز بتلقي وتحليل البلاغات عن المعاملات المشبوهة، وتتبع عائدات الجرائم وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع صلاحية طلب المعلومات من الجهات المعنية، وإلزامها بالتعاون دون التذرع بالسرية، حتى يتم كشف شبكات الجريمة المنظمة وتتبع أموالها (مجموعة MENAFATF،2024). ولا يقتصر دور المركز على تحليل المعلومات المالية، بل يعزز الامتثال الوقائي بإصدار تعليمات الإبلاغ، ومتابعة التزام المؤسسات، وإخطار الجهات الرقابية بالمخالفات، مع تقديم تغذية عكسية؛ لتحسين جودة البلاغات واكتشاف المخاطر مبكرًا. كما يُخوّله المشرع وقف المعاملات المشبوهة مؤقتًا، لمنع تهريب الأموال، ويربط الاستخبارات المالية بالعدالة الجنائية، عبر إحالة نتائج التحليل للادعاء العام؛ لملاحقة التنظيمات الإجرامية، وتجفيف تمويلها. (الغافري،٢٠٢٥). وقد مثل التعاون المؤسسي ركيزة أساسية لعمل المركز، من خلال التنسيق مع الجهات الوطنية والتعاون مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية، عبر تبادل المعلومات ومذكرات التفاهم، وفق السرية والمعاملة بالمثل، للمعاونة في تعقب العائدات الإجرامية، واستردادها (الشبيبة الإخباري،٢٠٢٠)، كما استكمل المشرع الإطار المؤسسي للمركز بضمان سرية المعلومات، وحظر إفشائها، ومنع تعارض المصالح، مع إلزامه بإعداد تقرير سنوي، يحلل البلاغات والاتجاهات المستجدة، لدعم صنع القرار، وتقييم المخاطر، وتطوير سياسات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (FATF،2023).

٢. اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (التنسيق والتحليل الاستراتيجي)

تمثل اللجنة الجهاز الوطني لتنسيق سياسات مكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية داخليًا وخارجيًا، بوصفه أحد أبرز أنماط الجريمة المنظمة، وقد أنشأها المشرع العُماني بموجب المادة (٢٢) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المرسوم السلطاني،٢٠٢٥/٧٨)، كجهة تنسيقية عليا، صانعة للسياسات، وتتولى صياغة الاستراتيجيات وتنسيق الجهود. وقد حدد المشرع اختصاصات اللجنة في المادة (٢٣) وذلك يعكس نهجًا استراتيجيًا لتفكيك التنظيمات الإجرامية، عبر تنسيق جهود الأجهزة الوطنية، وتعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية، للإسهام في مواجهة الشبكات العابرة للحدود وسد الثغرات التي تستغلها (الهيلم،٢٠٢٥)، ويمتد دور اللجنة إلى تحليل الأساليب والأنماط المستحدثة، التي تستخدمها شبكات الاتجار، وإنشاء قواعد بيانات متخصصة عن الجريمة ومرتكبيها، دعمًا التخطيط الأمني والقضائي، وتعزيزًا للمكافحة الاستباقية للجريمة المنظمة. (اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر،٢٠٢١-٢٠٢٣).

ثانيًا: الترتيبات المؤسسية الخارجية للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

١. الترتيبات المؤسسية على المستوى العالمي

تعتمد سلطنة عُمان في تعاونها المؤسسي على المشاركة المنتظمة في مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة، والمؤتمرات الأممية للعدالة الجنائية في فيينا، لمواكبة التطورات المستجدة في أنماط الجريمة وتطوير أدوات المساعدة القضائية المتبادلة. كما يتعزز التعاون عبر المتابعة المستمرة لأعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ليتيح ذلك مواكبة أنماط الجريمة المستجدة، ومواءمة التشريعات والاستراتيجيات الوطنية مع المعايير الدولية، وتبادل أفضل الممارسات مع الدول الأعضاء (2023UNODC,). وقد مثل تعاون شرطة

عُمان السلطانية مع الإنتربول ركيزة للتعاون الشرطي، عبر الربط المباشر بشبكة الإنتربول، وقواعد بياناتها، وهذا يدعم تعقب الجناة، وتبادل المعلومات، وطلبات المساعدة الأمنية، وتوقيف المطلوبين استنادًا إلى مذكرات التوقيف الدولية والاتفاقيات ذات الصلة (INTERPOL,2025). كما يمثل الادعاء العام ركيزة للتعاون القضائي الدولي، من خلال تنفيذ الإنابات القضائية والمشاركة في الشراكات الثنائية والمتعددة، لتسهيل جمع الأدلة وتبادل المعلومات، وتعزيز التحقيقات في الجرائم المعقدة، وضمان ملاحقة الجناة وفق المعايير الدولية. وتبرز مذكرات التفاهم التي يبرمها الادعاء العام في سلطنة عُمان مع نظرائه مثالًا واضحًا لهذا الاتجاه، إذ تكشف عن تطور مفهوم التعاون القضائي، من مجرد تنفيذ الطلبات الرسمية، إلى بناء شراكة مؤسسية دائمة بين أجهزة الادعاء العام؛ فيسمح بتوحيد الممارسات العملية، وتبادل الخبرات الفنية، ورفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة الجرائم المنظمة. (الشبيبة الإخباري،٢٠٢٠)

٢. التعاون المؤسسي على المستوى الإقليمي

يمثل مجلس التعاون الخليجي إطارًا رئيسًا للتعاون الأمني العُماني، عبر توحيد الاستراتيجيات وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، ليعزز مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وتجفيف مصادر تمويلها، ويحمي الأمن الجماعي الخليجي. كما يمثل مجلس وزراء الداخلية العرب الإطار المؤسسي لتنسيق السياسات الأمنية العُمانية عربيًا، عبر الالتزام بالاستراتيجيات المشتركة، وإعداد الخطط الاسترشادية لمكافحة الجرائم السيبرانية والمالية والمخدرات وغسل الأموال، وتعزيز تبادل المعلومات الجنائية بين الأجهزة الأمنية العربية، وقد اكتمل الإطار المؤسسي بانضمام السلطنة إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، فعزز ذلك التزامها بالمعايير الدولية، وطور دور المركز الوطني للمعلومات المالية في تحليل البلاغات، وتبادل المعلومات، وتتبع الأموال المرتبطة بالجريمة المنظمة (مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،٢٠٢٤).

ويرى الباحث أن الترتيبات المؤسسية العُمانية تمثل نموذجًا وطنيًا متكاملًا، يجمع بين بناء المؤسسات المتخصصة داخليًا، والانخراط الفاعل في شبكات التعاون الإقليمية والدولية، ليحقق التكامل بين الاستخبارات المالية، والتنسيق الأمني، والتعاون القضائي، وليزيد من قدرة سلطنة عُمان على مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفق مقاربة مؤسسية، تتفق مع المعايير الدولية والإقليمية.

الخاتمة

توصلت هذه الدراسة إلى أن التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة تطور من تعاون اختياري إلى منظومة قانونية ومؤسسية ملزمة، تقودها اتفاقيات فيينا وباليرمو ومكافحة الفساد، مدعومة بآليات مثل المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين، واسترداد العائدات الإجرامية، ونقل الإجراءات الجنائية، ليحقق التوازن بين فعالية الملاحقة الجنائية واحترام السيادة وحقوق الإنسان. كما أظهرت النتائج أن التشريع العُماني حقق مستوى مرتفعًا من المواءمة مع هذه الالتزامات عبر تطوير قوانين مكافحة غسل الأموال، والاتجار بالبشر، والجرائم التقنية، وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي. وبينت الدراسة كذلك أن إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة، وفي مقدمتها المركز الوطني للمعلومات المالية ولجنة مكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب الشراكة مع الإنتربول والمنظمات الإقليمية، أسهم في رفع كفاءة تبادل المعلومات وتتبع العائدات الإجرامية وتعزيز التعاون القضائي والأمني.

نتائج الدراسة

١. تحول التعاون الأمني والقضائي لمكافحة الجريمة المنظمة، من مبادرات اختيارية ثنائية إلى منظومة قانونية ملزمة، أرستها الاتفاقيات الدولية (فيينا، باليرمو، مكافحة الفساد) والعربية، موحدةً أدوات كالمساعدة القانونية، وتسليم المجرمين، واسترداد العائدات.

٢. لم تكتفِ الاتفاقيات بتجريم الأفعال، بل أنشأت منظومة تعاون مؤسسي توحد المفاهيم، وتقرب التشريعات، وتعزز التنسيق القضائي والأمني،

مـع التركيز على تجفيـف الموارد المالية واسـترداد العائدات الإجرامية.

٣. توسـعت أدوات التعاون الدولي لتشمل نقل الإجراءات والمحكومين، وفرق التحقيق المشتركة، والتحري الخاص؛ مـما رفع كفاءة الملاحقـات العابرة للحـدود، وحدّ من تنازع الاختصاص، وسد ثغرات إفلات المجرمين.

٤. أرست الاتفاقيات ضوابط توازن بين كفاءة الملاحقة واحترام السـيادة وحقوق الإنسان، مستندةً لمبادئ: ازدواجية التجريم، وعدم الإعادة القسرية، والتسليم أو المحاكمة، مما عزز الثقة المتبادلة بين الدول.

٥. حقق التشريع العُماني مواءمة عالية مع الالتزامات الدوليـة (فاتفاقيتـي باليرمـو ومكافحة الفسـاد) عبر تنظيم متكامل لتسـليم المجرمين، والمسـاعدة القانونيـة، وتطوير قوانين مكافحة غسـل الأموال، والاتجار بالبشر، والجرائم التقنية.

٦. عززت سـلطنة عُمان التزاماتهـا باتفاقيات ثنائية تفصيلية للمسـاعدة القانونية، والإنابات، وتسـليم المتهمين، وتتبع العائدات؛ مما حوّل المبادئ الدولية العامة إلى آليات عملية أكثر كفاءة وفاعلية.

٧. يقـوم التعاون العالمـي على التكامـل؛ حيث يتولى الإنتربـول الدور العمليـاتي في تبـادل المعلومات وتنسـيق الشرطة عبر النشرات وقواعـد البيانات، بينـما يدعـم مكتب الأمـم المتحـدة (UNODC) القدرات الفنية والمؤسسية.

٨. يرتبط نجاح المنظـمات الدولية بقدرتها على توفير أطـر موحدة وبنـاء القدرات مع احترام السـيادة، بجانب تطويـر قواعد البيانات وشـبكات الاتصال الآمنة والرقابة القانونية للحد من إساءة الاستخدام.

٩. تسـتند المنظومة العربية لهيكل يقوده مجلس وزراء الداخلية العرب، محققًا تكاملًا وظيفيًا بين التخطيط والتنفيذ وبناء القـدرات، مما عزز تبادل المعلومات والأمن الجماعي ضد التهديدات الإقليمية.

١٠. تعززت كفـاءة الأمن العربي عبر قواعـد البيانات المشتركة، وبرامج جامعة نايف الأمنية، والدور الفني للمكتب العربي لشـؤون المخـدرات والجريمة؛ مما وحد الممارسات وبناء القدرات لمواجهة الجريمة.

١١. تبنت عُمان نموذجًا متكاملًا بإنشـاء مؤسسات وطنية متخصصـة كالمركز الوطني للمعلومـات المالية ولجنة مكافحـة الاتجار بالبشر، موزعـةً الاختصاصات بين التحليل والتنسيق لرفع كفاءة تتبع الجريمة وعائداتها.

١٢. ترتكـز المنظومة العُمانية على الشراكة النشـطة مع الشـبكات الدولية والإقليميـة (كالإنتربول، ومجلس التعاون، ومجلس وزراء الداخلية العرب)، مما يطور تبادل المعلومات والمساعدة القضائية عابرة الحدود.

توصيات الدراسة

١. استكمال تحديث المنظومة التشريعية العُمانية دوريًا لمواكبة الجرائم الرقميـة والمالية، وتضمينها أحكامًا صريحة بشـأن الأدلة الإلكترونية، وفـرق التحقيق المشـتركة، ونقل الإجراءات الجنائية، لدعم المواءمة المستمرة مع الاتفاقيات الدولية والممارسات المقارنة.

٢. توسيع شبكة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية لعُمان، خاصة مع الدول ذات الحركة التجارية والمالية الكثيفة، وتطوير آليات رقميـة آمنة لتبـادل المعلومات وتتبع العائـدات الإجرامية لتسريع التعاون القضائي وطلبات المساعدة القانونية.

٣. تطويـر التكامل بـين الجهات الوطنيـة - المتناظرة بين مختلف الدول - بإنشـاء منصات رقميـة موحدة؛ لتبادل المعلومات الاسـتخباراتية والمالية والقضائية بشـكل آمن وفوري، وتفعيل الربط الإلكتروني بينها؛ لتسريع كشـف الأنشطة الإجرامية، وتحسين تنسيق جهات إنفاذ القانون.

٤. توسـيع التعاون المؤسـسي الـدولي والإقليمي، عبر إبرام مذكرات تفاهم، وبرامج مشتركة، مع وحدات المعلومات المالية، والسـلطات القضائيـة، والأمنية، للـدول الشريكة، وتكثيف التدريـب في التحقيقات المالية، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر.

قائمة المراجع

أولا: المراجع باللغة العربية

١) الكتب

١. حجازي؛ عبدالفتاح بيومي، (٢٠٢٠)، التعاون الدولي في المسائل الجنائية، دار الفكر الجامعي، القاهرة.

٢. الربيعي؛ جمال إبراهيم، (٢٠١٦)، أحكام الإنابة القضائية الجنائية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.

٣. سمحان؛ عبدالرحمن فتحي، (٢٠١٢)، تسليم المجرمين في ظل قواعد القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة.

٤. شيحا؛ زياد إبراهيم، (٢٠١٩)، الإنابة القضائية الدولية في المسائل الجنائية ونطاق العلاقات الخاصة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة.

٥. كامل؛ شريف سيد، (٢٠١٠)، الجريمة المنظمة (ماهيتها - صورها - أثر تطورها على القانون الجنائي)، دار النهضة العربية، القاهرة.

٢) الرسائل العلمية

٦. الجميلي، نهال حسن المتولي محمود، (٢٠٢٣)، نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية كأحد آليات التعاون القضائي الدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة.

٧. خليفة؛ السيد رمضان عطية، (٢٠١١)، تسليم المجرمين في إطار قواعد القانون الدولي: دراسة تأصيلية وتطبيقية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.

٨. السعدي؛ سامي بن أحمد بن عامر، (٢٠٢٥)، القوة التنفيذية للأحكام القضائية الأجنبية في الاتفاقيات الدولية والتشريعين المصري والعُماني: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس.

٩. السليماني؛ يحيى بن علي بن حمود، (٢٠١٦)، جريمة غسل الأموال في المجتمع العماني: دراسة سوسيولوجية ميدانية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس.

١٠. السيابية؛ تحية بنت حمود بن سالم. (٢٠١٧)، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جريمة غسل الأموال. رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس.

١١. شحرور؛ عواد، (٢٠٢٣)، دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم.

١٢. عباسي؛ محمد الحبيب، (٢٠١٧)، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد - تلمسان.

١٣. الغافري؛ حمد سعيد علي، (٢٠٢٥)، الآليات الوقائية المتعلقة بالتعاون الدولي في مكافحة تمويل الإرهاب في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس.

١٤. الغافري؛ منتصر بن راشد بن علي، (٢٠٢٠)، إجراءات تسليم المجرمين في التشريع العماني على ضوء الاتفاقيات الدولية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإسراء.

١٥. المطيري؛ أحمد ضيف الله محمد الأفنيس، (٢٠١٧)، تسليم المجرمين في القانونين الجنائي الوطني والدولي: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.

١٦. مهران؛ محمد أحمد، (٢٠٠٦)، تسليم المجرمين في القانونين الجنائي الوطني والدولي: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.

٣) المقالات والأبحاث

١٧. الأخضر؛ محمد، (٢٠٢٠)، الجريمة المنظمة: الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أنموذجا، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، مج٦، ع٢

١٨. بن زايد؛ سليمة، (٢٠٢٣)، آليات التعاون الدولي للوقاية من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الدراسات القانونية المقارنة، مج٩، ع١

١٩. بن هويدن؛ عبد الله، الحيتي؛ نعمان، (٢٠٢٣)، فاعلية وسائل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في مكافحة الجريمة المنظمة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، مج٢٠، ع٤

٢٠. بوبعاية؛ كمال، (٢٠١٨)، علاقة تبييض الأموال بالجريمة المنظمة، مجلة القانون والمجتمع، ع١٢

٢١. بوعكاز؛ أسماء ومباركي؛ دليلة، (٢٠٢١)، الانتربول ودوره في تنفيذ اتفاقيات تسليم المجرمين في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، مج٨، ع٣

٢٢. الجسمي؛ أحمد محمد حسن، (٢٠٢٣)، آليات التعاون الجنائي الدولي في مكافحة جريمة غسل الأموال. مجلة القانون والأعمال الدولية، ع٤٩

٢٣. حجاج؛ مليكة ، نوغي؛ نبيل، (٢٠٢٢)، التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بين المقومات والمعوقات، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، مج٦، ع١

٢٤. خوداجية؛ سميحة حنان، (٢٠٢٠)، مكافحة الفساد: السويد نموذجا: دراسة مقارنة مع الجزائر، المجلة الدولية أبحاث في العلوم التربوية والإنسانية والآداب واللغات, مج١, ع٥

٢٥. دقدق؛ محمود أبكر، (٢٠١٦)، الاتفاقيات العربية لمكافحة الفساد لسنة ٢٠١٠، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل – مركز الدراسات القانونية والقضائية، مج١٠، ع١

٢٦. الدوسري؛ عبدالله عجلان عبدالله، (٢٠٢٣)، الجريمة المنظمة: أسبابها وإجراءات منعها، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، مج٩، ع٣

٢٧. الدوسري؛ عبدالله عجلان عبدالله، (٢٠٢٤)، استراتيجية مكافحة المخدرات وإجراءات ضبطها، مجلة الدراسات الأمنية, ع٢٠

٢٨. الرشدان؛ سوار، (٢٠٢٥)، موجبات وموانع تسليم الأشخاص في ظل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة ١٩٨٣ واجتهادات محكمة التمييز الأردنية، المجلة العربية للبحوث القانونية والقضائية (الباحث العربي)، مج٦، ع٤

٢٩. الرقاي؛ مصطفى، (٢٠٢٥)، آليات مكافحة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) للجريمة المنظمة العابرة للحدود، مجلة شؤون استراتيجية، ع٢٠

٣٠. زيان؛ سبع، (٢٠٢٠)، صور وأركان الجريمة المنظمة: دراسة مقارنة في القانون الإماراتي والقانون الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مج١٣، ع٣

٣١. سليم؛ صولاف، (٢٠٢١)، المساعدة القانونية المتبادلة كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة، مجلة الاجتهاد القضائي، مج١٣، عدد خاص

٣٢. سيليني؛ نسيمة، (٢٠١٩)، الإنتربول: آلية دولية لتسليم المجرمين، مجلة التواصل في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج٢٥، ع٣

٣٣. الشقير؛ عبد الرحمن بن عبد الله، (٢٠٢٣)، دور الأمن فوق العادي في الوقاية من الجريمة، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج٣٩، ع١

٣٤. الشيباني؛ شائف علي محمد، (٢٠١٤)، المساعدة القانونية المتبادلة: الإنابة القضائية الدولية، المجلة القضائية، ع٥

٣٥. عبدالمجيد؛ قدري علي، (٢٠٢٣)، الخطاب الإعلامي التفاعلي (الالكتروني) لمجلس وزراء الداخلية العرب حول قضايا التعاون الأمنـي العربي، المجلة العلمية لبحوث العلاقات العامة والإعلان، ع٢٥

٣٦. عبداللطيف؛ فاصلة، (٢٠١٤)، مكافحة الفساد، مجلة القانون والمجتمع والسلطة , ع٣

٣٧. العش؛ هنية فاروق، (٢٠٢٤)، دور المساعدة القانونية المتبادلة في التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالإرهاب، المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ع٢٨

٣٨. العش؛ هنية فاروق، (٢٠٢٥)، التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ع٢٩

٣٩. العقبي؛ مصطفى علي، (٢٠٢٤)، آليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، المجلة القانونية، مج ٢٢، ع ٤

٤٠. علي؛ حسنين توفيق إبراهيم، (٢٠٠١)، الجريمة المنظمة: دراسة في مفهومها وأنماطها وآثارها وسبل مواجهتها، الفكر الشرطي, مج٩, ع٤

٤١. عويد؛ محمد حمزة، (٢٠٢٢)، نقل الدعوى الجزائية في القانون العراقي، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، مج١٤، ع١

٤٢. فرج؛ صلاح الدين طلب سلامة، (٢٠٢٣)، جريمة غسل الأموال: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني، مجلة بحوث الشريعة, عدد خاص

٤٣. فرحي؛ ربيعة، (٢٠٢٠)، المساعدة القانونية المتبادلة كآلية للتعاون الدولي: الأساس القانوني ومعوقات التفعيل، مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية، مج٣، ع٤

٤٤. القطراني؛ فريحة، (٢٠١٩)، التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية طبقًا للاتفاقيات الدولية، مجلة دراسات قانونية، ع٢٢

٤٥. القطري؛ محمد نصر، (٢٠١٩)، آليات التعاون الدولي لتسليم المجرمين وآثاره في الحد من الجرائم المستحدثة، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج٣٥, ع٣

٤٦. كاهي؛ مبروك، (٢٠٢١)، الجريمة المنظمة في المنطقة العربية: عوامل الانتشار، أشكال الظهور، آليات المكافحة، مجلة العلوم الإنسانية، مج٣٢، ع٤

٤٧. محمد؛ سليمان عبدالواحد عبدالله أحمد، (٢٠١٩)، التعاون الأمني لمواجهة الجريمة المنظمة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع٤٩

٤٨. محمد؛ قسمية، (٢٠٢٠)، الوسائل الفنية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) كآلية للتعاون الدولي الشرطي، حوليات جامعة الجزائر ١، مج٣٤، ع٢

٤٩. المختار؛ طيبة جواد حمد، عبد شلاش؛ إيهاب غسان سليم، (٢٠٢٠)، المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٢٠٠٣، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، مج٢٨، ع٤

٥٠. مخيمر؛ رضا محمد عبد العزيز، (٢٠٢٢)، المواجهة الجنائية للجريمة المنظمة عابرة الحدود: دراسة مقارنة، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، مج٢٠٢٢، ع٢

٥١. النحوي؛ سليمان مختار، (٢٠١٩)، الجريمة المنظمة وتنامي جريمة المتاجرة بالأشخاص، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، مج٣، ع١

٥٢. الهاجري؛ عبدالله مسفر محمد الشهواني، (٢٠٢٤)، الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة: دولة قطر أنموذجًا، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والشرعية، ع٧٣

٥٣. الهيلم؛ سلطان خالد فيصل، (٢٠٢٥)، دور المنظمات الدولية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال وضوابط التعاون فيما بينها، مجلة الفكر القانوني والاقتصادي، مج١١، ع١

٥٤. وافي؛ محمود علي عبدالسلام، (٢٠١٦)، الإنابة القضائية: دراسة مقارنة بين القانون المصري والنظام السعودي، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية, مج٥٨, ع٢

٤) الاتفاقيات الدولية

١. الأمم المتحدة؛ (١٩٨٨)، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام ١٩٨٨، الأمم المتحدة.

٢. جامعة الدول العربية؛ (٢٠١٠)، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، جامعة الدول العربية

٣. جامعة الدول العربية؛ (٢٠١٠)، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

٤. سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ (٢٠٠٠). اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وزارة العدل العُمانية.

٥. سلطنة عُمان وجمهورية الهند؛ (٢٠١٥)، اتفاقية التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، وزارة العدل العُمانية.

٦. سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية؛ (١٩٨٥)، اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، وزارة العدل العُمانية.

٧. مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ (١٩٩٨)، اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٨. مجلس وزراء العدل العرب؛ (١٩٨٣)، اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، جامعة الدول العربية، النص الرسمي للاتفاقية (ديوان المظالم السعودي)

٩. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ (٢٠٠٤)، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الأمم المتحدة.

١٠. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ (٢٠٠٤)، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الأمم المتحدة.

٥) المراسيم السلطانية

١. مرسوم سلطاني ٢٠٢٦/٦١ بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ج.ر.، ع(١٦٥١)، ٢٠٢٦/٦/٧

٢. مرسوم سلطاني رقم ٢٠٢٥/٧٨ بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ج.ر.، ع(١٦١٣)، ٢٠٢٥/٩/١٤

٣. مرسوم سلطاني رقم ٢٠١٥/٢ بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند، ج.ر.، ع(١٠٨٨)، ٢٠١٥/١/٢٦

٤. مرسوم سلطاني رقم ٢٠١٦/٣٠ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ج.ر.، ع(١١٤٩)، ٢٠١٦/٦/٥

٥. مرسوم سلطاني رقم ٢٠٠٠/٤ بإصدار قانون تسليم المجرمين، ج.ر.، ع(٦٦٤)، ٢٠٠٠/٢/١، والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٠٩/٣٦).

٦. مرسوم سلطاني رقم ٢٠٠٢/٦٤ بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين سلطنة عمان، ج.ر.، ع(٧٢٣)، ٢٠٠٢/٧/١٥

٧. مرسوم سلطاني رقم ٢٠٢٥/٧٠ بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المجالات (المدنية والجزائية وتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم) بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ج.ر.، ع(١٦١٣)، ٢٠٢٥/٩/١٤

٦) القرارات والتقارير

١. الادعاء العام بسلطنة عُمان؛ (٢٠٢٢)، دليل التعاون القضائي الدولي، قسم التعاون القضائي الدولي، مسقط، على الصفحة الرسمية: https://opp.gov.om/Collaboration_Guide.aspx

٢. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، (٢٠٢٥)، إستراتيجية الجامعة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، https://nauss.edu.sa/ar/about-nauss/university-strategy/Pages/aspx.٢٠٢٥-university-strategy

٣. الشبيبة الإخباري، (٢٠٢٠)، تعرف على اختصاصات المركز الوطني للمعلومات المالية الذي أصدر «المفتش العام» قرارا بنظام عمله، ٢٠٢٠/٩/١٣، https://١٤٢٥٧١/shabiba.com/article

٤. اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، (٢٠٢١-٢٠٢٣)، الخطة الوطنية الشاملة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر في سلطنة عمان، منشورات الأمانة الفنية للجنة، مسقط. منشورة على: https://nccht.om/wp-content/uploads/National-Action-Plan-to-Combat-Human-Trafficking-Arabic.pdf

٥. مجلس وزراء الداخلية العرب، (٢٠٢٠)، أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب، منشورات الأمانة العامة للمجلس، تونس.

٦. مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF)، (٢٠٢٤، تدابير وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سلطنة عُمان، https://www.menafatf.org/ar/information-center/menafatf-publications/تدابير-وإجراءات-مكافحة-غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب-سلطنة

٧. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، (٢٠٢٦)، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (تقرير)، ٢٠٢٦/٦/١، https://mtcit.gov.om/ar/١٠٣٠/٧٥/٨/٣

ثانيًا: المراجع باللغة الإنجليزية

1. Ali; Ahmed Mustafa, (2025), International efforts in combating administrative corruption: A comprehensive analysis of global frameworks and implementation challenges, International Journal of Innovative Research and Scientific Studies 8(6)

2. Akkoyun; Aişe Gül, Çelik; Muhammet Emir, (2022), Transnational Organized Crime and the UN Convention, Frontiers in Law, (1)

3. Casino; Fran, et al, (2022), Cross-border Criminal Investigations and Digital Evidence, Journal of Cybersecurity, 8(1)

4. Conway; Gerard, (2003), Ne Bis in Idem in International Law, International Criminal Law Review, 3(3)

5. Council of Arab Interior Ministers (**CAIM**), General Secretariat of the Council of Arab Interior Ministers, Arab League, https://www.arableagueonline.org.

6. Fernandez; David Mayor, (2017), Legal

Understanding the Arab Interior Ministers' Council and Its Role in Transnational Repression, https://menarights.org/en/articles/aimc

13. Schloenhardt; Andreas, (2021), International Cooperation under the United Nations Convention against Transnational Organized Crime: Expectations and Experiences, Brill Research Perspectives in Transnational Crime, 3(4)

14. Schloenhardt; Andreas, (2023), Article 37: Relation with Protocols, In UN Convention against Transnational Organized Crime: A Commentary, Oxford University Press, Oxford

15. Schloenhardt; Andreas, (2025), Joint Investigations Teams and the Fight Against Organized Crime, Transnational Criminal Law Review, 4(2)

16. Shehdula; Mirseda, Karamuço; Ervin, (2024), The Characteristics of Transnational Organized Crime and the Factors Which Have Contributed to its Development, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 13(4)

17. Sheptycki; James W. E., (2020), A Transnational Police Network Co-operating up to the Limits of the Law: Examination of the Origin of INTERPOL, Transnational Legal Theory, 11(4)

18. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), (2012), Handbook on and Gaps Analysis Special Investigation Techniques, EuroMed Justice

7. Financial Action Task Force (FATF), (2023), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations.

8. Girginov; Anton, (2025), Exploring the transferability of sentenced persons across varying legal instruments, BAU Cyprus Law Journal, Issue III

9. Guild; Elspeth, (2021), Protection in the Event of Removal, Expulsion or Extradition, In: Peers; Steve, The EU Charter of Fundamental Rights, A Commentary, 2nd ed., Bloomsbury Publishing, London

10. Hrankina; Valentyna, Abdel Fatah; Anna, (2024), Some aspects of Combating Transnational Organized Crime, Visegrad Journal on Human Rights, No.(2(

International Criminal Police Organization (INTERPOL), (2025), National Central Bureau Muscat, Oman, on: https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Member-countries/Asia-South-Pacific/OMAN

11. Martini; Anton, (2026), International Cooperation in Asset Recovery and Confiscation: Legal Frameworks, Challenges, and Emerging Trends, Academic Journal of Business Administration Law and Social Sciences, 12(2)

12. MENA Rights Group, (2023),

the International Transfer of Sentenced Persons, UNODC, Vienna

19. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), (2023), Regional Framework for the Arab States 2023–2028, UNODC, Vienna.

20. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Drug Report 2023, U.N., 2023, https://www.unodc.org/

21. Voynova; Ralitsa, (2015), Comparison Of The Transfer Of Criminal Proceeding With Other Forms Of International Legal Cooperation In Criminal Matters, International conference Knowledge-Based Organization, 21(2(

22. Webb; Philippa, (2025), the United Nations Convention against Corruption, Journal of International Economic Law, 8(1)